ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৭ম পত্র: আল-ফিকহুল মাযহাবি ও ইলমুত তাসাউফ

বিভাগ: আল ফিকহুল মাযহাবী

مجموعة (أ) : ক অংশ

الاسئلة المفصلة : রচনামূলক প্রশ্নাবলি

[৫টি প্রশ্ন হতে যে-কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে; মান- ১০×৩=৩০]

১. **ما هو علم الفقه؟ بين موضوعه وغرضه.** [ফিকহ কাকে বলে? এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।]

২. **ما معنى الفقه لغة وشرعا؟ ثم بين أهمية دراسة الفقه في الشريعة الاسلامية مفصلا.** [ফিকহ-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর ইসলামী শরীয়তে ফিকহ অধ্যয়নের গুরুত্ব বিস্তারিত বর্ণনা কর।]

৩. **تحدث عن نشأة علم الفقه وتطوره مع بيان مساهمة العلماء في علم الفقه عبر العصور.** [ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যুগে যুগে ইলমে ফিকহে আলেমগণের অবদানসহ আলোচনা কর।]

৪. **ما هو المذهب وما حكم اتباعه؟ كيف نشأ المذهب وتطور عبر العصور؟ بين مفصلا.** [মাযহাব কী এবং তা অনুসরণের বিধান কী? যুগে যুগে মাযহাব কীভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে ও বিকশিত হয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা কর।] **أو، ما حكم اتباع المذهب الفقهي وما الحاجة اليه؟ بين.** [অথবা, ফিকহী মাযহাবসমূহের - হুকুম কী এবং এর প্রয়োজনীয়তা কী? বর্ণনা কর।]

৫. **ما هي الآثار الفقهية والتشريعية التي خلفتها المذاهب الأربعة على ثراء الفقه الاسلامي وحركة القضاء والافتاء في العالم الاسلامي؟ بين.** [ইসলামী ফিকহের সমৃদ্ধি এবং ইসলামী বিশ্বে বিচার ও ফতোয়া প্রদানের আন্দোলনের ওপর চার মাযহাব কী কী ফিকহী ও শরয়ী প্রভাব ফেলেছে? বর্ণনা কর।]

৬. **ناقش دور الاجماع والقياس كمصدرين تشريعيين في فقه المذاهب الاربعة- وبين موقف كل امام منهما.** [চার মাযহাবের ফিকহে ইজমা ও কেয়াস-এর শরয়ী উৎস হিসেবে ভূমিকা আলোচনা কর। অতঃপর এ দুটি বিষয়ে প্রত্যেক ইমামের অবস্থান বর্ণনা কর।]

৭. **كيف يتم التعرف على ائمة المذاهب الاربعة؟ ثم اذكر ترجمة كل امام مختصرا.** [চার মাযহাবের ইমামগণকে কীভাবে জানা যায়? অতঃপর প্রত্যেক ইমামের জীবনী সংক্ষেপে উল্লেখ কর।]

৮. **ما المراد بالمذاهب الفقهية الاربعة؟ وما هي اصول المذاهب الاربعة وائمتها؟ بين موضحا.** [আল ফিকহুল মাযহাবী বা ফিকহী মাযহাব বলতে কী বোঝায়? চারটি মাযহাবের মূলনীতি কী এবং ইমামগণ কারা? বিশদভাবে বর্ণনা কর।]
৯. **من هم ائمة المذاهب الاربعة؟ بين مساهمتهم في تأسيس المذاهب وتطورها.** [চার মাযহাবের ইমামগণ কারা? মাযহাব প্রবর্তন এবং ক্রমবিকাশে তাঁদের অবদান বর্ণনা কর।]
১০. **ما المراد بالمذهب الحنفي؟ ومن هو مؤسسه؟ اذكر اصوله واشهر المؤلفات فيه.** [হানাফী মাযহাব বলতে কী বোঝায়? এর প্রবর্তক কে? এর মূলনীতি ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ উল্লেখ কর।]
১১. **اذكر نبذا من حياة الامام الاعظم ابي حنيفة (رح) مع بيان خدماته في علم الفقه.** [ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আযম আবু হানিফা (র)-এর অবদান বর্ণনাসহ তাঁর জীবনী উল্লেখ কর।]
১২. **تحدث عن الامام ابي حنيفة (رح) وعن مدرسته الفقهية - ثم بين أهمية الاستحسان والرأي في أصول مذهبه.** [ইমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁর ফিকহী মাদ্রাসা সম্পর্কে আলোচনা কর। অতঃপর তাঁর প্রবর্তিত হানাফী মাযহাবের মূলনীতিতে ইস্তিহসান ও রায়-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।]
১৩. **ما تعلم عن المذهب الشافعي ومن هو مؤسسه؟ وما هي اصوله وكتبه المهمة؟ بين مفصلا.** [শাফেয়ী মাযহাব সম্পর্কে তুমি কী জানো এবং এর প্রবর্তক কে? এর মূলনীতি ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।] **أو، اشرح أصول مذهب الامام الشافعي (رح) - بين كيف استطاع مذهبه ان يجمع بين فقه اهل الرأي واهل الحديث-** [অথবা, ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মাযহাবের মূলনীতিসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর। কীভাবে তাঁর মাযহাব আহলে রায় ও আহলে হাদীস-এর ফিকহের মধ্যে সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছিল, তা বর্ণনা কর।]
১৪. **ما تعلم عن المذهب المالكي ومن هو مؤسسه؟ وما هي اصوله وكتبه المهمة؟ بين مفصلا.** [মালেকী মাযহাব সম্পর্কে তুমি কী জানো এবং এর প্রবর্তক কে? এর মূলনীতি ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।] **أو، اشرح أصول الامام مالك (رح) - ثم اذكر دور المصالح المرسلة وسد الذرائع كأدلة استنباط في فقهه -** [অথবা, ইমাম মালেক (র)-এর মূলনীতিসমূহ ব্যাখ্যা কর। অতঃপর তাঁর ফিকহে বিধান নির্ণয়ের দলীল হিসেবে মাসালিহুল মুরসালাহ ও সাদ্দুয যারায়ি-এর ভূমিকা উল্লেখ কর।]

১৫. **ما تعلم عن المذهب الحنبلي ومن هو مؤسسه؟ وما هي اصوله وكتبه المهمة؟ بين.** [হাম্বলী মাযহাব সম্পর্কে তুমি কী জানো? এর প্রবর্তক কে? এর মূলনীতি ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ কী কী? বর্ণনা কর।] **أو، ناقش أصول الامام احمد بن حنبل (رح) في استنباط الاحكام - وما هي مكانة الحديث النبوي وفتاوى الصحابة في مذهبه الحنبلي؟ بين -** [অথবা, বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মূলনীতিগুলো আলোচনা কর। তাঁর প্রবর্তিত হাম্বলী মাযহাবে হাদীসে নববী ও সাহাবীগণের ফতোয়া-এর অবস্থান কী? বর্ণনা কর।]

১৬. **قارن بين المذاهب الفقهية الاربعة في منهجهم العام للاستدلال والترجيح اذكر مثال تطبيقي يوضح الفروق الجوهرية بينهم -.** [দলীল পেশ ও অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে চার ফিকহী মাযহাবের সামগ্রিক পদ্ধতির মধ্যে তুলনা কর। অতঃপর তাঁদের মৌলিক পার্থক্যগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য একটি প্রয়োগিক উদাহরণ উল্লেখ কর।] **أو، ما هي ابرز الفروقات بين المذاهب الاربعة الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي من حيث الاصول الاصول الفقهية؟ تكلم موضحا.** [অথবা, ফিকহী মূলনীতির দিক থেকে চারটি মাযহাব- হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী-এর মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো কী? স্পষ্টভাবে আলোচনা কর।]

১৭. **ما معنى التقليد وما حكم مشروعيته؟ بين مع ذكر اقسام التقليد.** [তাকলীদ শব্দের অর্থ কী এবং এর শরয়ী বিধান কী? তাকলীদের প্রকারসমূহ উল্লেখ করে তা বর্ণনা কর।]

১৮. **ما هو الفرق بين التقليد والاتباع؟ وكيف نشأ التقليد وتطور عبر العصور؟ بين موضحا.** [তাকলীদ ও ইত্তেবা-এর মধ্যে পার্থক্য কী? তাকলীদ কীভাবে উৎপন্ন হয়েছে এবং যুগে যুগে কীভাবে তা বিকাশ লাভ করেছে? বিশদভাবে বর্ণনা কর।]

১৯. **ما هو الاختلاف بين الائمة في حكم القراءة خلف الامام؟ بين بالادلة العقلية والنقلية.** [ইমামের পেছনে কেরাত পড়ার বিষয়ে ইমামগণের মাঝে কী মতপার্থক্য রয়েছে? আকলী ও নকলী দলীলসহ বর্ণনা কর।]

২০. **ما هو الجمع بين الصلاتين؟ بين الاختلاف في الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر موضحا -** [দুই সালাত একত্র করা কী? সফরে থাকা অবস্থায় ও নিজ এলাকায় অবস্থানকালে দুই সালাত একত্র করা বা জমা বাইনাস সালাতাইন বিষয়ে ইমামগণের মতপার্থক্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা কর।]

২১. **هل يجوز زيارة القبور؟ وهل الاختلاف في زيارة روضة النبي (ص) بين العلماء ام لا؟ اكتب مدللا ومفصلا.** [কবর যিয়ারত করা জায়েয আছে কি? নবী

কারীম (স)-এর রওযা যিয়ারতের বিষয়ে আলেমগণের মাঝে কোনো মতপার্থক্য আছে কি না? দলীলসহ বিস্তারিত লেখ।]

২২. **ما هو اختلاف المطالع؟ وهل يعتبر اختلاف المطالع ام لا؟ اكتب مع بيان اختلاف العلماء فيها موضحا.** [উদয়স্থলের ভিন্নতা কাকে বলে? চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য কি না? এ বিষয়ে আলেমগণের মতপার্থক্য সুস্পষ্টরূপে লেখ।]

২৩. **كم عدد ركعات قيام رمضان او التراويح؟ هل الاختلاف بين الائمة الاربعة في هذه المسئلة؟ وما قال اهل الحديث في زماننا بهذه المسئلة؟ اكتب مفصلا.** ['কিয়ামে রমাদান' বা তারাবীহের নামাজ কত রাকাত? এ মাসয়ালায় চার মাযহাবের ইমামগণের মাঝে কোনো মতপার্থক্য আছে কি? এ মাসয়ালায় আমাদের (বর্তমান) যুগের আহলে হাদীসগণ কী বলে থাকেন? বিস্তারিত লেখ।]

২৪. **هل يجوز الحج عن الغير ام لا؟ اكتب شروط الحج عن الغير عند الحنفية.** [অন্যের পক্ষ হতে হজ্জ পালন করা জায়েজ কি না? হানাফীগণের মতে, অন্যের পক্ষ হতে হজ্জ পালনের শর্তাবলি লেখ।]

২৫. **على من يجب الحج؟ هل يجوز خروج المرأة للحج بدون الزوج او المحرم؟ وضح.** [কার ওপর হজ্জ পালন করা ওয়াজিব? কোনো নারীর জন্য স্বামী অথবা মাহরাম ব্যতীত হজ্জযাত্রা করা জায়েজ আছে কি? ব্যাখ্যা কর।]

প্রশ্ন-১: ফিকহ কাকে বলে? এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। (ما هو علم الفقه؟ بين موضوعه وغرضه.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়ত হলো মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। আর এই শরীয়তের ব্যবহারিক বিধানাবলি জানার মাধ্যম হলো 'ইলমুল ফিকহ'। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ইবাদত-বন্দেগি, লেনদেন, হালাল-হারাম এবং বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য ফিকহ শাস্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। এটি কুরআন ও সুন্নাহর নির্যাস, যা মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। ইসলামি জ্ঞানভাণ্ডারে ফিকহ শাস্ত্রের মর্যাদা অত্যন্ত উঁচুতে।

(খ) ফিকহ-এর সংজ্ঞা (تعريف الفقه): ফিকহ একটি আরবি শব্দ। এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ:

১. আভিধানিক সংজ্ঞা (التعريف اللغوي): 'ফিকহ' (فِقْهٌ) শব্দটি 'ফাহিমা' (فَهِمَ) ধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- জানা, বুঝা, অনুধাবন করা, গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করা ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: **فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ** অর্থ: "তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান (ফিকহ) অর্জন করতে পারে।" (সূরা তাওবা: ১২২) হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ** অর্থ: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান (ফিকহ) দান করেন।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): ফকীহ ও উসুলবিদগণের মতে ফিকহ-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.)-এর সংজ্ঞা: ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ফিকহ-এর ব্যাপক অর্থবোধক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন: **الْفِقْهُ هُوَ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا** অর্থ: "ফিকহ হলো নফসের (মানুষের) জন্য উপকারী ও ক্ষতিকর বিষয়সমূহ জানা।" এই সংজ্ঞাটি অত্যন্ত ব্যাপক, যা আকাইদ, ইবাদত, মুআমালাত এবং আখলাক—সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও উসুলবিদগণের সংজ্ঞা: পরবর্তী যুগের উসুলবিদগণ ফিকহকে শুধুমাত্র আমল বা কর্মের সাথে সুনির্দিষ্ট করেছেন। তাঁদের মতে: **الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ** অর্থ: "ফিকহ হলো বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ হতে গবেষণালব্ধ শরীয়তের ব্যবহারিক বিধানাবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।" এই সংজ্ঞায় তিনটি বিষয় ফুটে উঠেছে:

- শরয়ী বিধান (যেমন- ওয়াজিব, হারাম)।
- ব্যবহারিক বিষয় (যেমন- নামাজ, রোজা, ক্রয়-বিক্রয়)।
- বিস্তারিত দলিল (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস থেকে আহরিত)।

(গ) ফিকহ-এর আলোচ্য বিষয় (موضوع الفقه): প্রত্যেক ইলম বা শাস্ত্রের একটি নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় থাকে। ইলমুল ফিকহ-এর আলোচ্য বিষয় হলো **'মানুষের আমল বা ক্রিয়াকলাপ'**। অর্থাৎ একজন মুকাল্লাফ (শরীয়তের বিধান পালনে আদিষ্ট ব্যক্তি) তার জীবনে যা কিছু করে, তার ওপর শরীয়তের কী হুকুম আরোপিত হবে, তা-ই ফিকহ-এর আলোচ্য বিষয়।

ফিকহবিদগণ ফিকহ-এর আলোচ্য বিষয়কে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করেছেন:

১. ইবাদাত (العبادات): বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্কের বিষয়াবলি। যেমন- নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, পবিত্রতা অর্জন ইত্যাদি। এর উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন মুক্তি। দলিল: **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ** (তোমরা নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।)

২. মুআমালাত (المعاملات): মানুষের পারস্পরিক লেনদেন ও সামাজিক সম্পর্ক। যেমন- ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, বন্ধক, আমানত, অংশীদারিত্ব ইত্যাদি। এর উদ্দেশ্য হলো সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের প্রয়োজন পূরণ। দলিল: **وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا** (আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।)

৩. মুনাকাহাত (المناكحات): পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত বিধান। যেমন- বিবাহ, তালাক, মোহরানা, ইদ্দত, খোরপোষ ও উত্তরাধিকার। এর লক্ষ্য হলো একটি সুস্থ ও পবিত্র পারিবারিক কাঠামো গড়ে তোলা। দলিল: **فَانكِحُوا**

مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ(নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে বিয়ে কর।)

৪. উকুবাত (العقوبات): অপরাধ ও তার শাস্তি বিষয়ক বিধান। যেমন- কিসাস (দদলা), হুদুদ (নির্ধারিত শাস্তি), এবং তা'যীর (বিচারক কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি)। এর উদ্দেশ্য হলো জান, মাল, ইজ্জত ও আকলের নিরাপত্তা বিধান করা। দলিল: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ(হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে।)

(ঘ) ফিকহ-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (غرض الفقه و غايته): ইলমুল ফিকহ অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অত্যন্ত মহৎ। এর প্রধান কয়েকটি উদ্দেশ্য নিচে আলোচনা করা হলো:

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তি (رضاء الله والنجاة في الآخرة): ফিকহ-এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সঠিকভাবে পালন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ করা। শরয়ী বিধান না জানলে সঠিকভাবে ইবাদত করা সম্ভব নয়।

২. আমল শুদ্ধ করা (تصحيح العمل): কোন আমলটি সঠিক এবং কোনটি বাতিল, তা ফিকহ শিক্ষা দেয়। যেমন—নামাজের আরকান-আহকাম না জানলে নামাজ শুদ্ধ হবে না। ফিকহ শিখিয়ে দেয় কীভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তরীকা অনুযায়ী আমল করতে হয়।

৩. হালাল-হারাম পার্থক্য করা (التمييز بين الحلال والحرام): মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য, পানীয়, পোশাক এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম, তা ফিকহ শাস্ত্রের মাধ্যমে জানা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌঅর্থ: "নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট।" (বুখারী ও মুসলিম)

৪. ন্যায়বিচার ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা (إقامة العدل والسلام الاجتماعي): ফিকহ মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দেয়। বিচারক যখন ফিকহ অনুযায়ী রায় দেন, তখন সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জুলুম দূরীভূত হয়।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায় যে, ইলমুল ফিকহ হলো ইসলামী শরীয়তের প্রাণ। এটি কুরআন ও সুন্নাহর আলোয় মানবজীবনকে সুশৃঙ্খল ও মার্জিত করে। আল্লাহর হুকুমগুলো সঠিকভাবে পালন করার জন্য এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। হানাফী মাযহাবসহ সকল মাযহাবের ইমামগণ এই শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন যাতে উম্মাহ সহজে দ্বীন পালন করতে পারে।

প্রশ্ন-২: ফিকহ-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর ইসলামী শরীয়তে ফিকহ অধ্যয়নের গুরুত্ব বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ما معنى الفقه لغة وشرعا؟ ثم بين أهمية دراسة الفقه في الشريعة الاسلامية مفصلا.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলাম নিছক কিছু বিশ্বাসের নাম নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এই জীবনব্যবস্থায় আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধগুলো কীভাবে পালন করতে হবে, তা জানার নামই ফিকহ। কুরআন ও সুন্নাহর নির্যাস হলো ফিকহ। একজন মুমিন তার ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত কীভাবে চলবে, তার দিকনির্দেশনা ফিকহ শাস্ত্র প্রদান করে। তাই ইসলামী শরীয়তে ফিকহ অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

(খ) ফিকহ-এর আভিধানিক অর্থ (معنى الفقه لغة): 'ফিকহ' (الفقه) শব্দটি আরবি। এর মূলধাতু (ف ق هـ)। এর আভিধানিক অর্থ হলো: ১. আল-ফাহমু (الفهم) - বুঝা বা অনুধাবন করা। ২. আল-ইলমু বিশাই (العلم بالشيء) - কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখা। ৩. আল-ফাতানাতু (الفطانة) - বিচক্ষণতা বা মেধা। আল্লামা ইবনে মানজুর লিসানুল আরব গ্রন্থে বলেন, "**الفقه: العلم بالشيء والفهم له**" (ফিকহ হলো কোনো কিছু সম্পর্কে জ্ঞান ও বুঝ থাকা)।

(গ) ফিকহ-এর শরয়ী অর্থ (معنى الفقه شرعا): শরীয়তের পরিভাষায় ফিকহ-এর সংজ্ঞায় ইমামগণের মধ্যে সামান্য শাব্দিক ভিন্নতা থাকলেও মূল কথা এক। **উসুলবিদগণের সংজ্ঞা: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية**অর্থ: "বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস) থেকে গবেষণালব্ধ শরীয়তের ব্যবহারিক বিধানাবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাকে ফিকহ বলে।"

এখানে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়: **১. আল-ইলম (জ্ঞান):** বিধান সম্পর্কে নিশ্চিত বা প্রবল ধারণা থাকা। **২. আল-আহকাম আশ-শরইয়্যাহ (শরয়ী বিধান):** যেমন- ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম ইত্যাদি। আকলী বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় এখানে ধর্তব্য নয়। **৩. আল-আদিল্লাহ আত-তাফহিলিয়্যাহ (বিস্তারিত দলিল):** সরাসরি আয়াত বা হাদীস থেকে মাসআলা বের করা।

(ঘ) ফিকহ অধ্যয়নের গুরুত্ব (أهمية دراسة الفقه): ইসলামী শরীয়তে ফিকহ শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে বহু নির্দেশনা রয়েছে। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. আল্লাহর নির্দেশ পালন: আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: **فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ** অর্থ: "তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান (ফিকহ) অর্জন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে।" (সূরা তাওবা: ১২২) এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ফিকহ শিক্ষা করা 'ফরজে কিফায়া' এবং মৌলিক মাসআলা জানা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর 'ফরজে আইন'।

২. আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ: রাসূলুল্লাহ (সা.) দ্বীনের বুঝ বা ফিকহ অর্জন করাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কল্যাণ বা মঙ্গলের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: **مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ** অর্থ: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান (ফিকহ) দান করেন।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ, ফিকহ-এর জ্ঞান যার নেই, তার কল্যাণ অপূর্ণ থেকে যায়।

৩. ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত: যেকোনো ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য তা সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করা জরুরি। আর সঠিক পদ্ধতি জানার একমাত্র উপায় হলো ফিকহ। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত—এগুলোর খুঁটিনাটি মাসআলা না জানলে ইবাদত বাতিল হয়ে যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে ভুলভাবে নামাজ পড়তে দেখে বলেছিলেন: **ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ** অর্থ: "ফিরে যাও এবং নামাজ পড়, কারণ তুমি নামাজ পড়নি।" (সহীহ বুখারী) ফিকহ জানা থাকলে ঐ ব্যক্তির নামাজ ভুল হতো না।

৪. হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধ নির্ণয়: মানুষের জীবনে প্রতি পদক্ষেপে হালাল-হারাম বেছে চলতে হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য, খানাপিনা ও পোশাকে শরীয়তের বিধান কী, তা ফিকহ শাস্ত্র বাতলে দেয়। ফিকহ না জানলে মানুষ সুদের কারবার বা হারাম উপার্জনে লিপ্ত হতে পারে।

৫. আবেদের চেয়ে ফকীহের মর্যাদা বেশি: যিনি জ্ঞান ছাড়া কেবল ইবাদত করেন, তার চেয়ে যিনি ফিকহ জানেন, শয়তানের মুকাবিলায় তিনি বেশি শক্তিশালী। হাদীস শরীফে এসেছে: **فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ** অর্থ: "একজন ফকীহ শয়তানের ওপর এক হাজার সাধারণ আবেদ (ইবাদতকারী)-এর চেয়েও বেশি কঠোর।" (সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) কারণ, ফকীহ জানেন শয়তান কীভাবে ধোঁকা দেয় এবং কীভাবে বিদআত থেকে বাঁচতে হয়, কিন্তু মূর্খ আবেদ সহজেই বিভ্রান্ত হতে পারে।

৬. বিচার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পরিচালনা: একটি ইসলামী রাষ্ট্রে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য ফিকহ অপরিহার্য। বিচারক যদি ফিকহ না জানেন, তবে তিনি কুরআনের আইন অনুযায়ী ফয়সালা দিতে পারবেন না। অপরাধের শাস্তি, উত্তরাধিকার আইন এবং মানুষের অধিকার আদায়ে ফিকহ-এর জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

৭. কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যা: সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে বিধান বের করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মুজতাহিদ ইমামগণ কুরআন ও সুন্নাহ মন্থন করে যে নির্যাস বের করেছেন, তা-ই ফিকহ। তাই কুরআন-সুন্নাহর ওপর আমল করতে হলে ফিকহ-এর সহায়তা নিতে হয়।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি শরীয়তে ফিকহ অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, বরং ব্যবহারিক জীবনের পাথেয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, ইবাদতের বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং একটি ইনসাফপূর্ণ সমাজ গড়ার জন্য ফিকহ চর্চা মুসলিম উম্মাহর জন্য অপরিহার্য। ফিকহ ছাড়া দ্বীনের ওপর সঠিকভাবে চলা অসম্ভব।

প্রশ্ন-৩: ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যুগে যুগে ইলমে ফিকহে আলেমগণের অবদানসহ আলোচনা কর। (تحدث عن نشأة علم الفقه وتطوره .مع بيان مساهمة العلماء في علم الفقه عبر العصور)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইলমুল ফিকহ বা ইসলামী আইনশাস্ত্র একদিনে রচিত হয়নি। এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন চড়াই-উতরাই পেরিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। ওহীর অবতরণ থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক যুগ পর্যন্ত ফিকহশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও দীর্ঘ। এই বিবর্তনের ধারায় মুজতাহিদ ইমাম ও আলেমগণের অবদান অনস্বীকার্য।

(খ) ফিকহ-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের স্তরসমূহ (أطوار الفقه): ঐতিহাসিক ও ফিকহবিদগণ ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশকে প্রধানত ৬টি যুগে ভাগ করেছেন। নিচে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১ম যুগ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ (عهد النبوة): এটি ফিকহ-এর উৎপত্তিকাল। এ যুগে বিধানের মূল উৎস ছিল স্বয়ং আল্লাহ তাআলার ওহী (কুরআন) এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ।

- **বৈশিষ্ট্য:** কোনো সমস্যা দেখা দিলে সাহাবীগণ সরাসরি রাসূল (সা.)-এর কাছে যেতেন। তিনি ওহীর মাধ্যমে বা নিজস্ব ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধান দিতেন।

- **আইন প্রণয়ন:** আল্লাহ বলেন, **وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ**(তিনি নিজের খেয়ালখুশি মতো কিছু বলেন না)। এ যুগে ফিকহ আলাদা শাস্ত্র হিসেবে ছিল না, বরং তা ছিল ওহীর অন্তর্ভুক্ত।

২য় যুগ: সাহাবায়ে কেরামের যুগ (عهد الصحابة): রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর (১১ হিজরি থেকে ১০০ হিজরি পর্যন্ত) এই যুগের ব্যাপ্তি। খিলাফাতে রাশেদা এই যুগের অন্তর্ভুক্ত।

- **বৈশিষ্ট্য:** ইসলাম আরব উপদ্বীপের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে এবং নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়। সাহাবীগণ প্রথমে কুরআনে, তারপর সুন্নাহতে সমাধান খুঁজতেন। না পেলে 'ইজমা' (ঐকমত্য) বা 'কিয়াস' (রায় বা ইজতিহাদ) করতেন।

- **বিখ্যাত ফকীহ সাহাবীগণ:** হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। এঁদের ফতোয়াগুলোই পরবর্তী ফিকহ-এর ভিত্তি।

৩য় যুগ: তাবেয়ীদের যুগ ও ফিকহ সংকলনের সূচনা (عهد التابعين والتدوين): ১০০ হিজরি থেকে ২য় শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত।

- **বৈশিষ্ট্য:** এ যুগে সাহাবীগণের ছাত্ররা (তাবেয়ীগণ) ফিকহ চর্চা অব্যাহত রাখেন। মুসলিম বিশ্ব দুটি প্রধান ফিকহী ধারায় বিভক্ত হয়: ১. **মাদরাসাতুল হাদীস (মদিনা কেন্দ্রিক):** এঁরা হাদীসের ওপর বেশি নির্ভর করতেন। নেতৃত্বে ছিলেন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.)। ২. **মাদরাসাতুর রায় (কুফা কেন্দ্রিক):** এঁরা হাদীসের পাশাপাশি যুক্তি ও কিয়াসের ওপর গুরুত্ব দিতেন। নেতৃত্বে ছিলেন ইব্রাহীম নাখয়ী (রহ.) এবং হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান (রহ.)।

৪র্থ যুগ: মুজতাহিদ ইমামগণের যুগ বা স্বর্ণযুগ (العهد الذهبي): ২য় শতাব্দীর শুরু থেকে ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। এটি ফিকহশাস্ত্রের উৎকর্ষ ও পূর্ণতার যুগ।

- **বৈশিষ্ট্য:** এ যুগেই চারটি প্রসিদ্ধ মাযহাব (হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী) সুসংগঠিত রূপ লাভ করে। ফিকহ ও উসুলে ফিকহ আলাদা শাস্ত্র হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়।

- **অবদান:**
  - **ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) [৮০-১৫০ হি.]:** তিনি কুফায় 'ফিকহী একাডেমি' গঠন করেন এবং শুরা পদ্ধতির মাধ্যমে মাসআলা সংকলন করেন। হানাফী মাযহাব কিয়াস ও ইস্তিহসানের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।
  - **ইমাম মালেক (রহ.) [৯৩-১৭৯ হি.]:** মদিনার আমলকে প্রাধান্য দেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-মুওয়াত্ত্বা' হাদীস ও ফিকহ-এর সমন্বয়ে রচিত প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ।
  - **ইমাম শাফেয়ী (রহ.) [১৫০-২০৪ হি.]:** তিনি 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে উসুলে ফিকহ-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি রায় ও হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল উম্ম'।

- **ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) [১৬৪-২৪১ হি.]:** তিনি হাদীসের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। তাঁর ফিকহ সংকলিত হয় তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমে।

৫ম যুগ: তাকলীদ ও স্থবিরতার যুগ (عهد التقليد): ৪র্থ শতাব্দীর পর থেকে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন পর্যন্ত।

- **বৈশিষ্ট্য:** স্বাধীন ইজতিহাদের দরজা সংকুচিত হয়ে আসে। মানুষ নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ (তাকলীদ) শুরু করে। এ যুগে মৌলিক রচনার চেয়ে ব্যাখ্যাগ্রন্থ (শরাহ), টীকা-টিপ্পনী (হাশিয়া) ও ফতোয়া সংকলন বেশি হয়।
- **গ্রন্থাবলি:** হানাফী ফিকহে 'হেদায়া' (বুরহান উদ্দিন আল-মারগিনানী), 'বাদায়েউস সানায়ে' (আল-কাসানী) এবং 'ফাতাওয়া কাজিখান' রচিত হয়।

৬ষ্ঠ যুগ: আধুনিক যুগ (العصر الحديث): উসমানীয় খেলাফতের শেষ সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

- **বৈশিষ্ট্য:** ফিকহকে আইন আকারে (Code of Law) বিন্যস্ত করা হয়। ১৮৭৬ সালে উসমানীয় শাসনামলে **'মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়া'** প্রণীত হয়, যা ছিল দেওয়ানি আইনের ধারাভিত্তিক ফিকহী সংকলন। বর্তমানে বিভিন্ন ফিকহ একাডেমি (যেমন- ওআইসি ফিকহ একাডেমি) সমসাময়িক সমস্যার (যেমন- শেয়ার বাজার, অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট) সমাধান দিচ্ছে।

(গ) আলেমগণের অবদান (مساهمة العلماء): ফিকহশাস্ত্রের উন্নয়নে আলেমগণের অবদান অসামান্য:

- **সংরক্ষণ:** তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর বিধানগুলোকে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।
- **বিন্যাস:** হাজার হাজার বিক্ষিপ্ত মাসআলাকে অধ্যায়ভিত্তিক (যেমন- কিতাবুস সালাত, কিতাবুল বাই) সাজিয়েছেন।

- **নীতিমালা প্রণয়ন:** উসুলে ফিকহ আবিষ্কার করে তাঁরা বিধান বের করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিখিয়েছেন।
- **সমাধান:** যুগের প্রয়োজনে নতুন নতুন সমস্যার শরয়ী সমাধান দিয়েছেন। যেমন—ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতিমালা নিয়ে 'কিতাবুল খারাজ' রচনা করেছেন।

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): ফিকহশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এটি একটি জীবন্ত ও গতিশীল শাস্ত্র। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকে শুরু করে মুজতাহিদ ইমামগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুশৃঙ্খল শরয়ী আইনব্যবস্থা পেয়েছি। তাঁদের এই অবদান মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশাল রহমত। কিয়ামত পর্যন্ত আগত নতুন সমস্যার সমাধানে এই ফিকহী ভাণ্ডার আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে।

প্রশ্ন-৪: মাযহাব কী এবং তা অনুসরণের বিধান কী? যুগে যুগে মাযহাব কীভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে ও বিকশিত হয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ما هو المذهب وما حكم اتباعه؟ كيف نشأ المذهب وتطور عبر العصور؟ بين مفصلا.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান সঠিকভাবে পালন করার জন্য 'মাযহাব' একটি অপরিহার্য বিষয়। কুরআন ও সুন্নাহর বিশাল ভাণ্ডার থেকে সাধারণ মানুষের পক্ষে সরাসরি মাসআলা বের করা সম্ভব নয়। তাই মুজতাহিদ ইমামগণ কুরআন ও সুন্নাহ মন্থন করে যে সুশৃঙ্খল বিধি-বিধান ও মূলনীতি উম্মাহকে উপহার দিয়েছেন, তাকেই মাযহাব বলা হয়। মাযহাব কোনো নতুন দ্বীন নয়, বরং এটি কুরআন ও সুন্নাহ পালনের একটি সুনির্ধারিত পদ্ধতি। যুগে যুগে ফিকহী মাযহাবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও শৃঙ্খলার প্রতীক হিসেবে কাজ করেছে।

(খ) মাযহাব-এর পরিচয় (تعريف المذهب): 'মাযহাব' (مَذْهَبٌ) শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ:

১. আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): মাযহাব শব্দটি 'যাহাবুন' (ذَهَبٌ) ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো—চলার পথ, গমন করার রাস্তা, মত, বিশ্বাস বা পদ্ধতি। আরবি অভিধানে বলা হয়েছে: **الْمَذْهَبُ: الْمُعْتَقَدُ الَّذِي يُذْهَبُ إِلَيْهِ** অর্থ:

"মাযহাব হলো এমন বিশ্বাস বা পদ্ধতি, যার দিকে গমন করা হয় বা যা অবলম্বন করা হয়।"

২. পারিভাষিক অর্থ (التعريف الاصطلاحي): ফিকহী পরিভাষায় মাযহাব হলো: **مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ وَالْقَوَاعِدِ الَّتِي اسْتَنْبَطَهَا إِمَامٌ مُجْتَهِدٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ** অর্থ: "কোনো মুজতাহিদ ইমাম কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গবেষণা করে যেসব হুকুম-আহকাম ও মূলনীতি বের করেছেন, তার সমষ্টিকে মাযহাব বলে।" সহজ কথায়, নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার নামই মাযহাব।

(গ) মাযহাব অনুসরণের বিধান (حكم اتباع المذهب): মাযহাব অনুসরণ করা বা তাকলীদ করা সাধারণ মানুষের জন্য ওয়াজিব। কারণ, সবার পক্ষে ইজতিহাদ করা বা সরাসরি দলিল থেকে মাসআলা বের করা সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন: **فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** অর্থ: "অতএব তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জানো।" (সূরা নাহল: ৪৩) উক্ত আয়াতে 'আহলুয যিকর' বা অভিজ্ঞ আলিমদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন: **هَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ فِي وُجُوبِ التَّقْلِيدِ عَلَى الْعَامِّيِّ** অর্থ: "এই আয়াতটি সাধারণ মানুষের ওপর তাকলীদ ওয়াজিব হওয়ার মূল দলিল।" হাদীস শরীফেও অভিজ্ঞদের অনুসরণ করার নির্দেশনা রয়েছে। যারা মুজতাহিদ নন, তাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি মাযহাব অনুসরণ করা বা 'তাকলীদে শখছি' করা ওয়াজিব, যাতে দ্বীন পালন করা সহজ হয় এবং নফসের প্রবঞ্চনা থেকে বাঁচা যায়।

(ঘ) মাযহাবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (نشأة المذهب وتطوره): মাযহাব বা ফিকহী মতাদর্শ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এটি রাসূলে কারীম (সা.)-এর যুগ থেকে শুরু করে কয়েক শতাব্দী ধরে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। এর বিকাশের স্তরগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ (عهد النبوة): এ যুগে সরাসরি ওহীর মাধ্যমে সমাধান আসত। তবে রাসূল (সা.) সাহাবীদের ইজতিহাদ করার প্রশিক্ষণ দিতেন। উদাহরণস্বরূপ: বনু কুরায়জার যুদ্ধের সময় রাসূল (সা.) বললেন: **لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ** অর্থ: "বনু কুরায়জায় পৌঁছার আগে কেউ

যেন আসরের নামাজ না পড়ে।" (সহীহ বুখারী) কিছু সাহাবী আক্ষরিক অর্থ নিয়ে পথিমধ্যে নামাজ পড়েননি। আর কিছু সাহাবী মর্মার্থ বুঝে পথিমধ্যে নামাজ পড়ে নিলেন। রাসূল (সা.) উভয় দলকে সমর্থন দিলেন। এখান থেকেই মতভিন্নতা বা মাযহাবের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

২. সাহাবা ও তাবেয়ীদের যুগ (عهد الصحابة والتابعين): রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবীগণ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, শাম ও মিশরে সাহাবীগণের ফতোয়া অনুযায়ী আলাদা আলাদা ফিকহী কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

- **মদিনাকেন্দ্রিক ধারা:** এখানে হযরত ইবনে উমর (রা.) ও আয়েশা (রা.)-এর ফতোয়া প্রধান ছিল। পরবর্তীতে এটি ইমাম মালেক (রহ.)-এর মাযহাবের রূপ নেয়।

- **কুফাকেন্দ্রিক ধারা:** এখানে হযরত আলী (রা.) ও ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ফতোয়া প্রধান ছিল। পরবর্তীতে এটি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের ভিত্তি হয়। এ যুগে মাযহাবগুলো ব্যক্তির নামে পরিচিত ছিল না, বরং শহরের নামে পরিচিত ছিল (যেমন—আহলুল মদিনা, আহলুল কুফা)।

৩. মুজতাহিদ ইমামগণের যুগ ও মাযহাবের সংকলন (عهد الأئمة المجتهدين والتدوين): হিজরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে ফিকহ শাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করে এবং মাযহাবগুলো সুবিন্যস্ত হয়। এ সময় ১৩ জনেরও অধিক মুজতাহিদ ইমাম ছিলেন, তবে চারটি মাযহাব টিকে থাকে ও সংরক্ষিত হয়।

- **হানাফী মাযহাব (المذهب الحنفي):** প্রতিষ্ঠাতা: ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) [৮০-১৫০ হি.]। তিনি কুফায় ৪০ জন বিশেষজ্ঞ আলেম নিয়ে একটি 'ফিকহ বোর্ড' গঠন করেন। যুক্তি (কিয়াস) ও ইস্তিহসানের ওপর ভিত্তি করে এই মাযহাব গড়ে ওঠে। এটিই প্রথম সংকলিত মাযহাব।

- **মালেকী মাযহাব (المذهب المالكي):** প্রতিষ্ঠাতা: ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহ.) [৯৩-১৭৯ হি.]। মদিনার আমল বা 'আমলু আহলিল মদিনা'-কে তিনি হাদীসে খবরে ওয়াহিদের ওপর প্রাধান্য দিতেন।

- **শাফেয়ী মাযহাব (المذهب الشافعي):** প্রতিষ্ঠাতা: ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেয়ী (রহ.) [১৫০-২০৪ হি.]। তিনি 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থের মাধ্যমে ফিকহ ও উসুলের সমন্বয় করেন। তিনি রায় ও হাদীসের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেন।

- **হাম্বলী মাযহাব (المذهب الحنبلي):** প্রতিষ্ঠাতা: ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) [১৬৪-২৪১ হি.]। তিনি হাদীসের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন এবং একান্ত বাধ্য না হলে কিয়াস গ্রহণ করতেন না।

৪. তাকলীদ ও মাযহাবের স্থায়িত্ব লাভ (عهد الاستقرار والتقليد): চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে স্বাধীন ইজতিহাদের দরজা সংকুচিত হয়ে আসে এবং মানুষ এই চার মাযহাবের যে-কোনো একটির অনুসরণ করতে শুরু করে। এ যুগে মাযহাবের প্রচার-প্রসার ঘটে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে মাযহাব স্বীকৃত হয়। যেমন—আব্বাসীয় ও উসমানীয় খেলাফতে হানাফী মাযহাব ছিল রাষ্ট্রীয় আইন।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, মাযহাব হলো কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যা। মাযহাবের উৎপত্তি ও বিকাশ ইসলামের গতিশীলতার প্রমাণ। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শুরু করে মুজতাহিদ ইমামগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা এই সুশৃঙ্খল ফিকহী ব্যবস্থা পেয়েছি। সাধারণ মুসলমানের জন্য মাযহাব অনুসরণ করা কেবল বৈধই নয়, বরং দ্বীন পালনের জন্য অপরিহার্য ও নিরাপদ পথ। মাযহাবের ভিন্নতা উম্মাহর জন্য রহমতস্বরূপ, বিভেদ নয়।

প্রশ্ন-৫: ইসলামী ফিকহের সমৃদ্ধি এবং ইসলামী বিশ্বে বিচার ও ফতোয়া প্রদানের আন্দোলনের ওপর চার মাযহাব কী কী ফিকহী ও শরয়ী প্রভাব ফেলেছে? বর্ণনা কর। (ما هي الآثار الفقهية والتشريعية التي خلفتها المذاهب الأربعة على ثراء الفقه الاسلامي وحركة القضاء والافتاء في العالم الاسلامي؟ بين.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী আইনশাস্ত্র বা ফিকহ-এর ইতিহাসে চার মাযহাবের আবির্ভাব এক বৈপ্লবিক ঘটনা। হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী—এই চারটি মাযহাব কেবল তাত্ত্বিক আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং মুসলিম বিশ্বের বিচার ব্যবস্থা (কাজা), ফতোয়া প্রদান (ইফতা) এবং আইন প্রণয়নে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। এই মাযহাবগুলোর কারণেই ইসলামী ফিকহ একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন আইনব্যবস্থায় রূপ নিয়েছে।

(খ) ইসলামী ফিকহের সমৃদ্ধিতে চার মাযহাবের প্রভাব (أثر المذاهب في ثراء الفقه): চার মাযহাবের ইমাম ও তাঁদের অনুসারী ফকীহগণ কুরআন-সুন্নাহ নিয়ে যে গভীর গবেষণা করেছেন, তা ইসলামী ফিকহকে অবিশ্বাস্যভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

১. ফিকহ ও উসুলের বিন্যাস: চার মাযহাবের আগে ফিকহ ছিল বিক্ষিপ্ত। মাযহাবগুলো ফিকহকে অধ্যায়ভিত্তিক সাজিয়েছে এবং 'উসুলে ফিকহ' বা ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি আবিষ্কার করেছে। যেমন—ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর 'আর-রিসালাহ' এবং হানাফী মাযহাবের 'উসুলুল জাসসাস'। এর ফলে ফিকহ একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২. মতভিন্নতার মাধ্যমে প্রশস্ততা সৃষ্টি: চার মাযহাবের ভিন্ন ভিন্ন মতামতের কারণে শরীয়তের বিধানে প্রশস্ততা (Flexibility) এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ** অর্থ: "আমার উম্মতের মতপার্থক্য রহমতস্বরূপ।" (বায়হাকী - সনদে দুর্বলতা থাকলেও মর্মার্থ সঠিক) উদাহরণস্বরূপ, এক মাযহাবে কোনো বিধান কঠিন হলে অন্য মাযহাবে তা সহজ হতে পারে, যা উম্মাহর জন্য সুবিধাজনক।

৩. অনুমিত মাসআলা (Fiqh at-Taqdiri) উদ্ভাবন: বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন সমস্যাগুলো নিয়েও গবেষণা করেছেন এবং সমাধান তৈরি করে রেখেছেন। একে 'ফিকহুত তাকদীরি' বলে। এর ফলে আধুনিক যুগের অনেক সমস্যার সমাধান সহজেই পাওয়া যাচ্ছে।

(গ) বিচার ব্যবস্থায় মাযহাবের প্রভাব (أثر المذاهب في القضاء): ইসলামী খেলাফতের দীর্ঘ ইতিহাসে বিচারালয় বা 'আদালত' পরিচালনার ক্ষেত্রে চার মাযহাবের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

১. বিচারিক রায় সুনির্দিষ্টকরণ: মাযহাবের উৎপত্তিলগ্নে বিচারকরা নিজ নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী রায় দিতেন, ফলে রায়ের মধ্যে ব্যাপক ভিন্নতা দেখা দিত। চার মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিচারকরা নির্দিষ্ট মাযহাব অনুযায়ী রায় দেওয়া শুরু করেন। এতে বিচার ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা (Stability) আসে।

২. রাষ্ট্রীয় মাযহাব গ্রহণ: বিভিন্ন মুসলিম শাসনামলে নির্দিষ্ট মাযহাবকে রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

- **আব্বাসীয় ও উসমানীয় খেলাফত:** হানাফী মাযহাব ছিল বিচার বিভাগের ভিত্তি। বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে হানাফী ফকীহদের প্রাধান্য দেওয়া হতো।
- **আইয়ুবী ও মামলুক শাসনামল:** মিশরে শাফেয়ী মাযহাবের প্রাধান্য ছিল।
- **আন্দালুসিয়া (স্পেন) ও উত্তর আফ্রিকা:** মালেকী মাযহাব অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালিত হতো।
- **সৌদি আরব:** বর্তমানে হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

৩. মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়া প্রণয়ন: উসমানীয় খেলাফতের শেষ দিকে হানাফী ফিকহ-এর ওপর ভিত্তি করে 'মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়া' নামে দেওয়ানি বিধিবদ্ধ আইন (Civil Code) প্রণয়ন করা হয়। এটি ছিল আধুনিক আইনের ধারায় ফিকহকে সাজানোর প্রথম সফল প্রচেষ্টা, যা বিচারকদের কাজকে সহজ করে দিয়েছিল।

(ঘ) ফতোয়া প্রদানে মাযহাবের প্রভাব (أثر المذاهب في الإفتاء): সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসার জবাব বা ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মাযহাবগুলো একটি সুশৃঙ্খল কাঠামো তৈরি করেছে।

১. ফতোয়ার বিশৃঙ্খলা রোধ: মাযহাবগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে যে কেউ ফতোয়া দিতে পারত। চার মাযহাবের মূলনীতি ঠিক হওয়ার পর, অযোগ্য ব্যক্তিদের ফতোয়া দেওয়া বন্ধ হয়। মুফতিরা নির্দিষ্ট উসুল মেনে ফতোয়া দিতে বাধ্য হন।

২. মুফতিদের স্তরবিন্যাস: মাযহাবী কাঠামোর মধ্যে মুফতিদের যোগ্যতা অনুযায়ী স্তর করা হয়। যেমন:

- **মুজতাহিদ ফিল মাযহাব:** যারা মাযহাবের ইমামের উসুলের আলোকে নতুন মাসআলা বের করতে পারেন।
- **আসহাবুত তারজীহ:** যারা মাযহাবের একাধিক মতের মধ্যে শক্তিশালী মতটি বাছাই করেন। এই কাঠামোর কারণে ফতোয়া ব্যবস্থা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে।

৩. ফতোয়া সংকলন গ্রন্থ: প্রতিটি মাযহাবে হাজার হাজার ফতোয়া সংকলিত হয়েছে। যেমন—হানাফী মাযহাবে 'ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি' (যা মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে রচিত), 'ফাতাওয়ায়ে কাজিখান' ও 'ফাতাওয়ায়ে শামী'। এসব গ্রন্থ আজও মুফতিদের প্রধান অবলম্বন।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, চার মাযহাবের ফিকহী ও শরয়ী প্রভাব ইসলামী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই মাযহাবগুলো না থাকলে ইসলামী আইন হয়তো বিক্ষিপ্ত ও অগোছালো থেকে যেত। বিচারালয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে (ফতোয়া) মাযহাবগুলো যে সুশৃঙ্খল পদ্ধতি উপহার দিয়েছে, তা ইসলামী সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন। আল্লাহ তাআলা এই ইমামদের অক্লান্ত পরিশ্রমকে কবুল করুন।

প্রশ্ন-৬: চার মাযহাবের ফিকহে ইজমা ও কেয়াস-এর শরয়ী উৎস হিসেবে ভূমিকা আলোচনা কর। অতঃপর এ দুটি বিষয়ে প্রত্যেক ইমামের অবস্থান বর্ণনা কর। (ناقش دور الاجماع والقياس كمصدرين تشريعيين في فقه المذاهب الاربعة وبين موقف كل امام منهما -.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তের প্রধান চারটি উৎস বা দলিল হলো—কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। কুরআন ও সুন্নাহ হলো মূল ভিত্তি (আসল), আর ইজমা ও কিয়াস হলো এই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত শাখা (ফারা)। চার মাযহাবের ফিকহে ইজমা ও কিয়াস-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যখন সরাসরি কুরআন বা হাদীসে কোনো বিষয়ের স্পষ্ট বিধান পাওয়া যায় না, তখন মুজতাহিদ ইমামগণ ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে সমাধান বের করেন। তবে এই দুই উৎসের প্রয়োগ ও শর্তাবলি নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

(খ) ইজমা ও কিয়াস-এর পরিচয় (تعريف الإجماع والقياس):

১. ইজমা (الإجماع): শাব্দিক অর্থ: দৃঢ় সংকল্প করা বা ঐকমত্য হওয়া। পারিভাষিক অর্থ: **اتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ** অর্থ: "রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর যেকোনো যুগে উম্মতে মুহাম্মদীর মুজতাহিদগণের কোনো শরয়ী হুকুমের ওপর একমত হওয়াকে ইজমা বলে।" ইজমা শরীয়তের অকাট্য দলিল। আল্লাহ তাআলা বলেন: **وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ**

غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ অর্থ: "যে ব্যক্তি মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করে... আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।" (সূরা নিসা: ১১৫)

২. কিয়াস (القياس): শাব্দিক অর্থ: পরিমাপ করা বা তুলনা করা। পারিভাষিক অর্থ: **إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرِ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ بِأَمْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ** অর্থ: "যে বিষয়ের বিধান নেই, তাকে এমন বিষয়ের সাথে তুলনা করা যার বিধান আছে, কারণ উভয়ের কারণ (ইল্লত) একই।" যেমন—মদ হারাম হওয়ার কারণ 'নিশা'। তাই আধুনিক যুগের হিরোইন বা ইয়াবাও হারাম, কারণ এতেও 'নিশা' আছে।

(গ) ইজমা ও কিয়াস সম্পর্কে ইমামগণের অবস্থান (موقف الأئمة):

১. ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও হানাফী মাযহাব:

- **ইজমা:** হানাফী মাযহাবে ইজমার গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁরা সাহাবীগণের ইজমাকে কুরআনের আয়াতের মতোই শক্তিশালী মনে করেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, যদি সাহাবীদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ না থাকে, তবে তা অকাট্য দলিল।

- **কিয়াস:** হানাফী মাযহাব 'আহলুর রায়' বা যুক্তিবাদী ফিকহের ধারক। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায় সমাধান না পেলে তাঁরা কিয়াসের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন: **"আমরা প্রথমে আল্লাহর কিতাব গ্রহণ করি, না পেলে রাসূলের সুন্নাহ, এরপর সাহাবীদের ফতোয়া। যদি তাও না পাই, তবে কিয়াস করি।"** তবে খবরের ওয়াহিদ (একক বর্ণনার হাদীস) যদি কিয়াসের বিপরীত হয়, তবে হানাফীগণ হাদীসকেই প্রাধান্য দেন (যেমন—নামাজে অট্টহাসি দিলে ওযু ভাঙার মাসআলা)।

২. ইমাম মালেক (রহ.) ও মালেকী মাযহাব:

- **ইজমা:** ইমাম মালেক (রহ.)-এর নিকট 'ইজমা' বলতে বিশেষভাবে **'মদিনাবাসীর আমল' (عمل أهل المدينة)** বোঝায়। তিনি মনে করেন, মদিনার মানুষ রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহকে বংশপরম্পরায় ধারণ করেছেন, তাই তাঁদের সম্মিলিত আমল বা ইজমা খবরে ওয়াহিদের চেয়েও বেশি শক্তিশালী।

- **কিয়াস:** তিনি কিয়াস গ্রহণ করেন, তবে তিনি 'মাসালিহুল মুরসালাহ' (জনকল্যাণ)-কে কিয়াসের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। যদি কিয়াস জনস্বার্থের বিরোধী হয়, তবে তিনি কিয়াস বর্জন করেন।

৩. ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও শাফেয়ী মাযহাব:

- **ইজমা:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইজমার সংজ্ঞায় খুব কঠোর। তিনি বলেন, ইজমা হতে হলে সেই যুগের সমস্ত মুজতাহিদের একমত হতে হবে, যা বাস্তবে খুব কঠিন। তবে তিনি সাহাবীদের ইজমাকে দলিল হিসেবে মানেন।

- **কিয়াস:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.) কিয়াসের ব্যাপারে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তাঁর মতে, কিয়াস তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন মূল (আসল) ও শাখার (ফারা) মধ্যে ইল্লত বা কারণ সুস্পষ্ট থাকবে। তিনি 'ইস্তিহসান' (উত্তম মনে করা)-কে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন: **مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ**(যে ইস্তিহসান করল, সে যেন নতুন শরীয়ত প্রণয়ন করল)। তাঁর মতে, কিয়াস অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহর প্রত্যক্ষ দলিলে ভিত্তি করে হতে হবে।

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ও হাম্বলী মাযহাব:

- **ইজমা:** ইমাম আহমাদ (রহ.) ইজমার দাবির ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন। তিনি বলতেন, "যে ব্যক্তি ইজমার দাবি করে, সে মিথ্যা বলছে।" এর অর্থ হলো, সবার ঐকমত্য জানা অসম্ভব। তবে তিনি সাহাবীদের সুনিশ্চিত ইজমাকে গ্রহণ করতেন।

- **কিয়াস:** হাম্বলী মাযহাবে কিয়াসের স্থান সবার নিচে। ইমাম আহমাদ (রহ.) 'জয়িফ হাদীস' (দুর্বল হাদীস) ও সাহাবীদের ফতোয়াকে কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁর মতে, আল্লাহর রাসূলের দুর্বল হাদীসও মানুষের যুক্তির (কিয়াস) চেয়ে উত্তম। তিনি একান্ত নিরুপায় না হলে কিয়াস করতেন না।

(ঘ) তুলনামূলক বিশ্লেষণ ছক (مقارنة موجزة):

বিষয়	হানাফী মাযহাব	মালেকী মাযহাব	শাফেয়ী মাযহাব	হাম্বলী মাযহাব
ইজমা	সাহাবীদের ইজমা অকাট্য দলিল।	মদিনাবাসীর আমলই ইজমা।	সর্বসম্মত ইজমা ছাড়া কঠিন শর্ত আরোপ করেন।	ইজমার দাবির ব্যাপারে খুব সতর্ক।
কিয়াস	ব্যাপক ব্যবহার। ইস্তিহসানকেও প্রাধান্য দেন।	গ্রহণ করেন, তবে মাসলাহা-কে প্রাধান্য দেন।	সুনির্দিষ্ট নীতিমালায় কিয়াস গ্রহণ করেন। ইস্তিহসান প্রত্যাখ্যান করেন।	সর্বশেষ স্তর। দুর্বল হাদীসকে কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দেন।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): আলোচনার সারাংশ হলো, চার মাযহাবের ইমামগণই ইজমা ও কিয়াসকে শরীয়তের উৎস হিসেবে স্বীকার করেছেন, তবে তাঁদের প্রয়োগরীতিতে ভিন্নতা রয়েছে। হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবে কিয়াসের ব্যবহার অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও সুশৃঙ্খল। অন্যদিকে মালেকী মাযহাবে মদিনার আমল এবং হাম্বলী মাযহাবে হাদীসের ওপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। এই মতপার্থক্য মূলত শরীয়তকে বোঝার পদ্ধতির ভিন্নতা, যা ইসলামী ফিকহকে আরও বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ করেছে। মুজতাহিদ ইমামগণের লক্ষ্য ছিল একটাই—যেকোনো উপায়ে আল্লাহর হুকুমের সঠিক বাস্তবায়ন।

প্রশ্ন-৭: চার মাযহাবের ইমামগণকে কীভাবে জানা যায়? অতঃপর প্রত্যেক ইমামের জীবনী সংক্ষেপে উল্লেখ কর। (كيف يتم التعرف على ائمة المذاهب الاربعة؟ ثم اذكر ترجمة كل امام مختصرا.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তের ইতিহাসে ফিকহ শাস্ত্রের চারজন মহান ইমাম মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। তাঁরা হলেন ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)। কুরআন ও সুন্নাহর গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞান আহরণ করে তাঁরা উম্মাহর জন্য জীবনব্যবস্থাকে সহজ ও সুশৃঙ্খল করেছেন। তাঁদের

ইজতিহাদ ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের চারটি প্রধান মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(খ) চার মাযহাবের ইমামগণের পরিচিতি ও পরিচয় লাভের উপায় (التعرف على الأئمة الأربعة): চার মাযহাবের ইমামগণ কেবল ফিকহী মাসআলাই বর্ণনা করেননি, বরং তাঁরা ছিলেন তাকওয়া, যুহদ এবং ইলমের মূর্ত প্রতীক। তাঁদেরকে চেনার ও জানার প্রধান মাধ্যমগুলো হলো: ১. **তাঁদের উপাধি ও লকব:** ইতিহাসের পাতায় তাঁরা বিশেষ বিশেষ উপাধিতে ভূষিত। যেমন- ইমাম আবূ হানীফাকে 'ইমামে আযম' (মহান ইমাম) এবং ইমাম মালেককে 'ইমামু দারিল হিজরাহ' (মদিনার ইমাম) বলা হয়। ২. **তাঁদের রচনাবলি:** তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহ তাঁদের ইলমি গভীরতার পরিচয় বহন করে। যেমন- ইমাম মালেকের 'মুওয়াত্ত্বা', ইমাম শাফেয়ীর 'কিতাবুল উম্ম'। ৩. **তাঁদের মাযহাব ও অনুসারী:** বিশ্বব্যাপী তাঁদের নামে প্রচলিত মাযহাব এবং কোটি কোটি অনুসারী তাঁদের পরিচিতির সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

(গ) ইমামগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী (ترجمة الأئمة باختصار):

১. ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) [৮০ হি. – ১৫০ হি.]:

- **নাম ও বংশ:** তাঁর নাম নুমান, পিতার নাম সাবিত। উপনাম আবূ হানীফা। তিনি 'ইমামে আযম' বা বড় ইমাম হিসেবে পরিচিত। তিনি ৮০ হিজরিতে ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারস্য বংশোদ্ভূত ছিলেন।

- **শিক্ষা ও সাধনা:** তিনি সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-সহ কয়েকজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন বলে তাঁকে 'তাবেয়ী' গণ্য করা হয়। তাঁর প্রধান উস্তাদ ছিলেন হযরত হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান (রহ.)। তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর তাঁর সান্নিধ্যে থেকে ফিকহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

- **বৈশিষ্ট্য:** তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 'কিয়াস' বা যৌক্তিক উপমা এবং 'ইস্তিহসান'-এর ওপর ভিত্তি করে মাসআলা উদ্ভাবন করতেন। তিনি সর্বপ্রথম ফিকহকে অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যস্ত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: **لَوْ كَانَ الْعِلْمُ مُعَلَّقًا**

بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِّنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ অর্থ: "যদি ইলম বা জ্ঞান সুরাইয়া নক্ষত্ররাজিতেও ঝুলন্ত থাকে, তবে পারস্যের কিছু লোক সেখান থেকেও তা আহরণ করে নিয়ে আসবে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) মুহাদ্দিসগণের মতে, এই হাদীসে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

- **ইন্তেকাল:** খলিফা মানসুরের অন্যায় প্রস্তাব ও প্রধান বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান করায় তাঁকে কারাগারে বিষ প্রয়োগে ১৫০ হিজরিতে শহীদ করা হয়।

২. ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহ.) [৯৩ হি. – ১৭৯ হি.]:

- **নাম ও পরিচয়:** তাঁর নাম মালেক, পিতার নাম আনাস। মদিনা মুনাওয়ারায় ৯৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে 'ইমামু দারিল হিজরাহ' বা হিজরতের ভূমির ইমাম বলা হয়।

- **ইলমি মকাম:** তিনি ছিলেন হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি মদিনার আলেমগণের আমল বা 'আমলে আহলে মদিনা'-কে সুন্নাহর শক্তিশালী দলিল মনে করতেন। তিনি বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ 'আল-মুওয়াত্ত্বা' সংকলন করেন। হাদীস শরীফে এসেছে: يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلاَ يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ অর্থ: "শীঘ্রই মানুষ উটের পিঠে চড়ে ইলম অন্বেষণে বের হবে, কিন্তু মদিনার আলেমের চেয়ে অধিক জ্ঞানী কাউকে পাবে না।" (সুনানে তিরমিযী) অধিকাংশ মুহাদ্দিস একমত যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী ইমাম মালেক (রহ.)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

- **ইন্তেকাল:** তিনি ১৭৯ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন।

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফেয়ী (রহ.) [১৫০ হি. – ২০৪ হি.]:

- **নাম ও বংশ:** তাঁর নাম মুহাম্মদ, পিতার নাম ইদ্রিস। তিনি কুরাইশ বংশের লোক ছিলেন। ১৫০ হিজরিতে (যে বছর ইমাম আবূ হানীফা ইন্তেকাল করেন) ফিলিস্তিনের গাজায় জন্মগ্রহণ করেন।

- **শিক্ষা:** তিনি ইমাম মালেক (রহ.) এবং ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী (রহ.)-এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন।

- **অবদান:** তিনি 'আহলে রায়' (হানাফী পদ্ধতি) এবং 'আহলে হাদীস' (মদিনার পদ্ধতি)-এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তিনি উসুলে ফিকহ বা ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ 'আর-রিসালাহ' রচনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **عَالِمُ قُرَيْشٍ يَمْلَأُ طِبَاقَ الْأَرْضِ عِلْمًا** অর্থ: "কুরাইশ বংশের এক আলেম জমিনের স্তরে স্তরে ইলম দ্বারা পূর্ণ করে দেবেন।" এই হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর শানে বর্ণিত বলে আলেমগণ মত প্রকাশ করেছেন।

- **ইন্তেকাল:** ২০৪ হিজরিতে মিসরে ইন্তেকাল করেন।

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) [১৬৪ হি. – ২৪১ হি.]:

- **নাম ও পরিচয়:** তাঁর নাম আহমাদ, পিতার নাম মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল। ১৬৪ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'ইমামু আহলিস সুন্নাহ' বা সুন্নাহর অনুসারীদের ইমাম হিসেবে পরিচিত।

- **বৈশিষ্ট্য:** তিনি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণে অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁর সংকলিত 'মুসনাদে আহমাদ' হাদীসের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ। ফিকহী মাসআলায় তিনি হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর অটল থাকতেন এবং কিয়াসের আশ্রয় খুব কম নিতেন।

- **পরীক্ষা (Mihna):** 'কুরআন মাখলুক বা সৃষ্টি'—এই ভ্রান্ত মতবাদের বিরোধিতা করায় তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী তাঁকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে, কিন্তু তিনি সত্য থেকে এক চুলও নড়েননি। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সত্যবাদীদের সম্পর্কে বলেন: **مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ** অর্থ: "মুমিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় আছে।" (সূরা আহযাব: ২৩)

- **ইন্তেকাল:** ২৪১ হিজরিতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল।

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): চার ইমামের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্ব-স্ব যুগের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী ও খোদাভীরু। তাঁদের লক্ষ্য ছিল একটাই—মানুষের জন্য আল্লাহর দ্বীন পালনকে সহজ করা। তাঁদের মতপার্থক্য ছিল ইজতিহাদী বা গবেষণামূলক, যা উম্মাহর জন্য রহমতস্বরূপ। আজ মুসলিম বিশ্ব যে ফিকহী ঐশ্বর্যের অধিকারী, তা এই চার মহান ইমামের ত্যাগের ফসল।

প্রশ্ন-৮: আল ফিকহুল মাযহাবী বা ফিকহী মাযহাব বলতে কী বোঝায়? চারটি মাযহাবের মূলনীতি কী এবং ইমামগণ কারা? বিশদভাবে বর্ণনা কর। (ما المراد بالمذاهب الفقهية الاربعة؟ وما هي اصول المذاهب الاربعة وائمتها؟ بين موضحا.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে মাযহাব বা ফিকহী মতবাদ এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। কুরআন ও সুন্নাহর মহাসমুদ্র থেকে সাধারণ মানুষের পক্ষে সঠিক বিধান খুঁজে বের করা দুরূহ। এই কঠিন কাজটি সহজ করে দিয়েছেন মুজতাহিদ ইমামগণ। তাঁদের প্রদর্শিত পথ বা পদ্ধতিকেই 'ফিকহী মাযহাব' বলা হয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মধ্যে চারটি মাযহাব সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।

(খ) মাযহাব-এর সংজ্ঞা (تعريف المذهب): 'মাযহাব' (مذهب) শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ হলো- চলার পথ, গমন করার রাস্তা বা মতবাদ। পারিভাষিক অর্থে, কোনো নির্দিষ্ট মুজতাহিদ ইমাম কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিধি-বিধান আহরণের জন্য যেসব মূলনীতি (Usul) ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং তদনুযায়ী যেসব ফিকহী মতামত ব্যক্ত করেছেন, তার সমষ্টিকে 'মাযহাব' বলা হয়।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে জ্ঞানীদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন: **فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** অর্থ: "সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জানো।" (সূরা নাহল: ৪৩)

(গ) চার মাযহাবের ইমাম ও তাঁদের মূলনীতি (اصول المذاهب الاربعة وائمتها):

১. হানাফী মাযহাব (المذهب الحنفي):

- **প্রতিষ্ঠাতা:** ইমাম আবূ হানীফা নুমান ইবনে সাবিত (রহ.)। (মৃত: ১৫০ হি.)।

- **মূলনীতি (Usul):** ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) মাসআলা চয়নের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ক্রমধারা অনুসরণ করতেন: ১. **কিতাবুল্লাহ (القرآن):** সর্বপ্রথমে তিনি কুরআনের আয়াত দ্বারা সমাধান খুঁজতেন। ২. **সুন্নাহ (السنة):** কুরআনে না পেলে রাসূল (সা.)-এর সহীহ ও মশহুর হাদীস গ্রহণ করতেন। ৩. **আকওয়ালুস সাহাবা (أقوال الصحابة):** এরপর সাহাবীগণের ফতোয়া গ্রহণ করতেন। সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ থাকলে তিনি বাছাই করতেন, কিন্তু তাঁদের মতের বাইরে যেতেন না। ৪. **কিয়াস (القياس):** যদি উপরের উৎসগুলোতে সরাসরি সমাধান না পাওয়া যেত, তবে তিনি কুরআন-সুন্নাহর নজিরের ওপর ভিত্তি করে যুক্তি বা কিয়াস প্রয়োগ করতেন। ৫. **ইস্তিহসান (الاستحسان):** এটি হানাফী মাযহাবের একটি বিশেষ নীতি। এর অর্থ হলো- সূক্ষ্মতর জনকল্যাণের স্বার্থে প্রকাশ্য কিয়াস বর্জন করে অন্য শক্তিশালী দলিলে আমল করা। ৬. **উরফ (العرف):** শরীয়তবিরোধী নয় এমন প্রচলিত সামাজিক প্রথা।

২. মালেকী মাযহাব (المذهب المالكي):

- **প্রতিষ্ঠাতা:** ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহ.)। (মৃত: ১৭৯ হি.)।

- **মূলনীতি (Usul):** ১. **কুরআন ও সুন্নাহ:** প্রাথমিক উৎস। ২. **আমলে আহলে মদিনা (عمل أهل المدينة):** ইমাম মালেক (রহ.) মদিনাবাসীর সম্মিলিত আমলকে 'খাবারে ওয়াহেদ' (একক সূত্রে বর্ণিত হাদীস)-এর ওপর প্রাধান্য দিতেন। কারণ, মদিনার আমল হাজার হাজার সাহাবী ও তাবেয়ীর ধারাবাহিক কর্মধারা। ৩. **মাসালিহ মুরসালাহ (المصالح المرسلة):** জনকল্যাণমূলক বিষয়, যার ব্যাপারে শরীয়তে স্পষ্ট নিষেধ বা আদেশ নেই, কিন্তু তা দ্বীনের মাকাসিদ (উদ্দেশ্য) পূরণ করে। ৪.

সাদ্দুয যারায়ি (سد الذرائع): হারাম বা পাপের দিকে নিয়ে যায় এমন বৈধ কাজকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।

৩. শাফেয়ী মাযহাব (المذهب الشافعي):

- **প্রতিষ্ঠাতা:** ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফেয়ী (রহ.)। (মৃত: ২০৪ হি.)।

- **মূলনীতি (Usul):** ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থে মূলনীতিগুলো সুবিন্যস্ত করেছেন: ১. **কুরআন ও সুন্নাহ:** তিনি সুন্নাহকে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন। ২. **ইজমা (الإجماع):** উম্মাহর আলেমগণের ঐকমত্য। ৩. **খাবারে ওয়াহেদ:** তিনি সহীহ সনদে বর্ণিত একক হাদীসকেও কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দিতেন। ৪. **কিয়াস:** অত্যন্ত প্রয়োজনে এবং কঠোর শর্তসাপেক্ষে তিনি কিয়াস গ্রহণ করতেন। তিনি 'ইস্তিহসান'-কে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলতেন: **مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ**(যে ইস্তিহসান করল, সে যেন শরীয়ত প্রণয়ন করল)।

৪. হাম্বলী মাযহাব (المذهب الحنبلي):

- **প্রতিষ্ঠাতা:** ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)। (মৃত: ২৪১ হি.)।

- **মূলনীতি (Usul):** ১. **নস (النص):** কুরআন ও মারফূ হাদীস। ২. **ফাতাওয়া সাহাবা:** সাহাবীদের ফতোয়া। যদি সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ না থাকে, তবে তা গ্রহণ করতেন। ৩. **হাদীসে মুরসাল ও জয়ীফ:** তিনি দুর্বল হাদীসকেও (শর্তসাপেক্ষে) মানুষের যুক্তি বা কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দিতেন। ৪. **কিয়াস:** তিনি নিতান্ত বাধ্য না হলে কিয়াস ব্যবহার করতেন না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বলেছিলেন: **كَيْفَ تَقْضِي؟ فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو**অর্থ: "তুমি কীভাবে ফয়সালা করবে? তিনি বললেন: আল্লাহর কিতাব দ্বারা। রাসূল (সা.) বললেন: যদি

আল্লাহর কিতাবে না পাও? তিনি বললেন: তবে রাসূলের সুন্নাহ দ্বারা। রাসূল (সা.) বললেন: যদি সুন্নাহতেও না পাও? তিনি বললেন: তবে আমি আমার রায় দ্বারা ইজতিহাদ (গবেষণা) করব এবং এতে কোনো ত্রুটি করব না।" (সুনানে আবী দাউদ) এই হাদীসটি চার মাযহাবের মূলনীতির ভিত্তি।

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, চার মাযহাবের ইমামগণের মূল উদ্দেশ্য ছিল একটাই—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য। তাঁদের মূলনীতিতে কিছু পার্থক্য থাকলেও মৌলিক বিষয়ে তাঁরা সবাই একমত। তাঁদের ইজতিহাদী ভিন্নতা মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রশস্ততা ও রহমত। একজন সাধারণ মুসলমানের জন্য এই চার মাযহাবের যেকোনো একটি অনুসরণ করা শরীয়তসম্মত এবং মুক্তির উপায়।

প্রশ্ন-৯: চার মাযহাবের ইমামগণ কারা? মাযহাব প্রবর্তন এবং ক্রমবিকাশে তাঁদের অবদান বর্ণনা কর। (من هم ائمة المذاهب الاربعة؟ بين مساهمتهم في تأسيس المذاهب وتطورها.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে হিজরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দী হলো 'স্বর্ণযুগ'। এ সময়েই ফিকহ শাস্ত্র সুসংগঠিত রূপ লাভ করে এবং মাযহাবগুলোর উৎপত্তি ঘটে। চারজন মহান ইমাম—ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)—তাঁদের অসামান্য মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে ফিকহকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তুলেছেন। মাযহাব প্রতিষ্ঠায় ও এর ক্রমবিকাশে তাঁদের অবদান অপরিসীম।

(খ) চার মাযহাবের ইমামগণের পরিচয় (التعريف بالأئمة): ১. **ইমাম আবূ হানীফা (রহ.):** (মৃত: ১৫০ হি.) - হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন যুক্তি ও প্রজ্ঞার অধিকারী। ২. **ইমাম মালেক (রহ.):** (মৃত: ১৭৯ হি.) - মালেকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন মদিনার হাদীস ও আমলের ধারক। ৩. **ইমাম শাফেয়ী (রহ.):** (মৃত: ২০৪ হি.) - শাফেয়ী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন উসূলে ফিকহ-এর জনক। ৪. **ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.):** (মৃত: ২৪১ হি.) - হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন হাদীস ও সুন্নাহর একনিষ্ঠ সেবক।

(গ) মাযহাব প্রবর্তন ও ক্রমবিকাশে ইমামগণের অবদান (مساهمتهم في التأسيس والتطور):

১. হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ:

- **শুরা পদ্ধতি বা ফিকহ একাডেমি:** ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এককভাবে ফতোয়া দিতেন না। তিনি ৪০ জন বিজ্ঞ শিষ্যের সমন্বয়ে একটি বোর্ড বা 'শুরা' গঠন করেছিলেন। কোনো সমস্যা উপস্থিত হলে তিনি তা ছাত্রদের সামনে পেশ করতেন। কুরআন, সুন্নাহ ও যুক্তির আলোকে দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তটি লিপিবদ্ধ করা হতো। এটি ছিল ফিকহ সংকলনের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।

- **অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যাস:** তিনি সর্বপ্রথম ফিকহকে তাহারাত, সালাত, সাওম—এভাবে অধ্যায়ভিত্তিক সাজান।

- **ক্রমবিকাশ:** তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর দুই প্রধান শিষ্য **ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)** (প্রধান বিচারপতি) এবং **ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানী (রহ.)** মাযহাবের প্রচারে প্রধান ভূমিকা রাখেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর রচিত ৬টি গ্রন্থ (জাহিরুর রেওয়ায়েত) হানাফী মাযহাবের ভিত্তি। আব্বাসীয় খেলাফতে সরকারিভাবে বিচারকার্য এই মাযহাব অনুসারে চলায় এটি দ্রুত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

২. মালেকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ:

- **হাদীস ও ফিকহ-এর সমন্বয়:** ইমাম মালেক (রহ.) মসজিদে নববীতে বসে ফতোয়া দিতেন। তিনি ফিকহী মাসআলার সাথে দলিল হিসেবে হাদীস উল্লেখ করতেন। তাঁর রচিত **'আল-মুওয়াত্ত্বা'** গ্রন্থটি একই সাথে হাদীস ও ফিকহ-এর আকর গ্রন্থ।

- **মদিনার আমল সংরক্ষণ:** সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে মদিনায় যে আমলগুলো প্রচলিত ছিল, ইমাম মালেক সেগুলোকে মাযহাবের ভিত্তি হিসেবে সংরক্ষণ করেছেন।

- **ক্রমবিকাশ:** তাঁর ছাত্ররা, বিশেষ করে ইবনে কাসিম ও আসাদ ইবনে ফুরাত, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে (আন্দালুস) এই মাযহাব ছড়িয়ে দেন।

মালেকী ফিকহ-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-মুদাওয়ানা' সংকলিত হয় এ সময়েই।

৩. শাফেয়ী মাযহাবের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ:

- **উসুল বা নীতিমালার প্রবর্তন:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.) লক্ষ্য করলেন যে, ফিকহী মতভেদ বাড়ছে। তাই তিনি মাসআলা বের করার নীতিমালা বা 'উসুলে ফিকহ' লিখে যান তাঁর বিখ্যাত **'আর-রিসালাহ'** গ্রন্থে। এটি ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক সংযোজন।

- **কওলে কাদীম ও জাদীদ:** তিনি প্রথমে ইরাকে অবস্থানকালে এক ধরণের ফতোয়া দেন (কওলে কাদীম), পরে মিসরে গিয়ে সেখানকার পরিবেশ ও নতুন তথ্য-প্রমাণের আলোকে মত পরিবর্তন করেন (কওলে জাদীদ)। এটি প্রমাণ করে যে, ফিকহ একটি গতিশীল শাস্ত্র।

- **ক্রমবিকাশ:** তাঁর ছাত্র ইমাম বুওয়াইতি ও মুযানী তাঁর ইলম প্রচার করেন। পরবর্তীতে ইমাম নববী ও রাফেয়ী (রহ.)-এর মতো মনীষীরা এই মাযহাবকে সুবিন্যস্ত করেন।

৪. হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ:

- **হাদীসভিত্তিক ফিকহ:** ইমাম আহমাদ (রহ.) মূলত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ফিকহী মতামতের চেয়ে হাদীস সংকলনে বেশি জোর দিতেন। তাঁর **'মুসনাদ'** গ্রন্থে প্রায় ৪০ হাজার হাদীস রয়েছে। তিনি রায় বা যুক্তিকে পরিহার করে সরাসরি নস বা দলিলের ওপর ভিত্তি করে মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন।

- **আকিদা সংরক্ষণ:** মুতাজিলা ফিতনার সময় তিনি সুন্নী আকিদা রক্ষায় অটল ছিলেন, যা তাঁর মাযহাবের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়।

- **ক্রমবিকাশ:** ইমাম আহমাদের ছাত্র আবু বকর আল-খল্লাল তাঁর ফতোয়াগুলো সংকলন করেন। পরবর্তীতে ইবনে কুদামা (রহ.)-এর 'আল-মুগনী' গ্রন্থের মাধ্যমে এই মাযহাব পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: **وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ**

অর্থ: "মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।" (সূরা তাওবা: ১০০) ইমামগণ ছিলেন এই অনুসরণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের এই বিশাল ভাণ্ডার একদিনে তৈরি হয়নি। চার ইমামের নিরলস সাধনা, তাঁদের ছাত্রদের প্রচার এবং পরবর্তী যুগের আলেমদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আজ আমরা পরিপূর্ণ শরীয়ত পেয়েছি। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ফিকহকে বিধিবদ্ধ করেছেন, ইমাম মালেক (রহ.) সুন্নাহ দ্বারা একে সমৃদ্ধ করেছেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর নীতিমালা তৈরি করেছেন এবং ইমাম আহমাদ (রহ.) একে হাদীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। মাযহাবগুলোর এই ক্রমবিকাশ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক এবং কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীন পালনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

প্রশ্ন-১০: হানাফী মাযহাব বলতে কী বোঝায়? এর প্রবর্তক কে? এর মূলনীতি ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ উল্লেখ কর। (ما المراد بالمذهب الحنفي؟ ومن هو مؤسسه؟ اذكر اصوله واشهر المؤلفات فيه.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে হানাফী মাযহাব এক বিশাল ও সুউচ্চ মিনার। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এই মাযহাবের অনুসারী। এটি কেবল একটি মাযহাব নয়, বরং কুরআন ও সুন্নাহর বিধানাবলি পালনের এক সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের চারটি প্রসিদ্ধ মাযহাবের মধ্যে হানাফী মাযহাব হলো প্রাচীনতম এবং সর্বাপেক্ষা প্রসারিত। যুক্তি, প্রজ্ঞা এবং দলিলের সমন্বয়ে গঠিত এই মাযহাব উম্মাহর জন্য এক বিশেষ রহমত।

(খ) হানাফী মাযহাবের পরিচয় (تعريف المذهب الحنفي): 'হানাফী' শব্দটি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর নামের সাথে সম্পৃক্ত। **১. আভিধানিক অর্থ:** হানাফী মানে হলো ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অনুসারী বা তাঁর তরীকা অবলম্বনকারী। **২. পারিভাষিক সংজ্ঞা:** **مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ وَالْقَوَاعِدِ الَّتِي اسْتَنْبَطَهَا الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ** অর্থ: "ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এবং তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রগণ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গবেষণা করে যেসব শরয়ী হুকুম-আহকাম ও মূলনীতি বের করেছেন, তার সমষ্টিকে হানাফী

মাযহাব বলে।" সহজ কথায়, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর উসুল বা নীতিমালার আলোকে কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার নামই হানাফী মাযহাব।

(গ) হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক (مؤسس المذهب): হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্তক হলেন ফিকহ জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, ইমামুল আইম্মা, **হযরত ইমাম আবূ হানীফা নুমান ইবনে সাবিত (রহ.)**। তিনি ৮০ হিজরিতে ইরাকের কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরিতে বাগদাদে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি ছিলেন তাবেয়ী এবং তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও খোদাভীতির কারণে তাঁকে 'ইমামে আযম' (মহান ইমাম) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

(ঘ) হানাফী মাযহাবের মূলনীতি (أصول المذهب الحنفي): হানাফী মাযহাবের মাসআলা ইস্তিনবাত বা আহরণের পদ্ধতি অত্যন্ত চমৎকার ও ক্রমধারায় বিন্যস্ত। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) নিজেই তাঁর মাযহাবের মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: **آخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ** অর্থ: "আমি প্রথমে আল্লাহর কিতাব থেকে গ্রহণ করি, যদি না পাই তবে রাসূলের সুন্নাহ থেকে, আর যদি কিতাব ও সুন্নাহতে না পাই তবে সাহাবীদের বক্তব্য গ্রহণ করি।"

হানাফী মাযহাবের ৭টি প্রধান মূলনীতি নিচে আলোচনা করা হলো:

১. কিতাবুল্লাহ (كتاب الله): পবিত্র কুরআন হলো শরীয়তের প্রধান উৎস। হানাফী মাযহাবে কুরআনের কোনো স্পষ্ট বিধান (নস) থাকলে অন্য কোনো দলিলে যাওয়া হয় না। কুরআনের সাধারণ (আম) হুকুমকে তাঁরা শক্তিশালী দলিল মনে করেন।

২. সুন্নাহ বা হাদীস (السنة): কুরআনের পরই সুন্নাহর স্থান। হানাফী মাযহাবে 'মুতাওয়াতির' ও 'মাশহুর' হাদীসকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। 'খবরে ওয়াহিদ' (একক বর্ণনার হাদীস) যদি কুরআনের অকাট্য বিধানের বিরোধী না হয়, তবে তা গ্রহণ করা হয়।

৩. আকওয়ালুস সাহাবা (أقوال الصحابة): সাহাবীগণের ফতোয়া হানাফী মাযহাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- যদি সাহাবীদের মধ্যে কোনো বিষয়ে ঐকমত্য (ইজমা) থাকে, তবে তা অকাট্য দলিল।

- যদি মতভেদ থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) যেকোনো একজনের মত গ্রহণ করতেন, কিন্তু তাঁদের মতের বাইরে গিয়ে নিজের রায় দিতেন না।

৪. ইজমা (الإجماع): যেকোনো যুগের মুজতাহিদগণের ঐকমত্যকে ইজমা বলে। হানাফী মাযহাবে ইজমা একটি অকাট্য দলিল। আল্লাহ তাআলা বলেন: **وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ**(যে মুমিনদের পথের বিরুদ্ধাচরণ করে...) - সূরা নিসা: ১১৫।

৫. কিয়াস (القياس): কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায় সমাধান না পাওয়া গেলে, পূর্বের কোনো নজিরের সাথে তুলনা করে নতুন বিধান বের করাকে কিয়াস বলে। হানাফী মাযহাব 'আহলুর রায়' বা যুক্তিবাদী ফিকহ হিসেবে পরিচিত, কারণ এখানে কিয়াসের ব্যাপক ও সুশৃঙ্খল ব্যবহার রয়েছে।

৬. ইস্তিহসান (الاستحسان): এটি হানাফী মাযহাবের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এর অর্থ হলো—জনগণের সুবিধা ও শরীয়তের মাকাসিদের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকাশ্য কিয়াস ছেড়ে দিয়ে সূক্ষ্ম কিয়াস বা শক্তিশালী কোনো দলিলে আমল করা। দলিল: **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ**(আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না)।

৭. উরফ (العرف): শরীয়তবিরোধী নয় এমন প্রচলিত সামাজিক প্রথা। হানাফী মাযহাবে মানুষের লেনদেন ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'উরফ'কে বিচারকার্যে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(ঙ) হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি (أشهر المؤلفات في المذهب): হানাফী ফিকহ-এর গ্রন্থ ভাণ্ডার বিশাল। এগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. জহিরুর রেওয়ায়েত (ظاهر الرواية): এগুলো মাযহাবের মূল ভিত্তি। ইমাম আবূ হানীফার প্রধান শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী (রহ.) এই ৬টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলো হলো:

- আল-মাবসুত (المبسوط) বা আল-আসল।
- আল-জামি' আল-কাবীর (الجامع الكبير)।

- আল-জামি' আস-সাগীর (الجامع الصغير)।
- আস-সিয়ারুল কাবীর (السير الكبير)।
- আস-সিয়ারুস সাগীর (السير الصغير)।
- আজ-জিয়াদাত (الزيادات)। এই গ্রন্থগুলোর মাসআলাই হানাফী মাযহাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হয়। হাকিম আশ-শহীদ (রহ.) এই ৬টি কিতাবকে সংক্ষেপ করে **'আল-কাফী'** নামে সংকলন করেছেন।

২. মাতুন বা মূলপাঠ (المتون): পরবর্তী যুগের ইমামগণ সংক্ষিপ্ত আকারে হানাফী ফিকহ সংকলন করেছেন, যা মাদ্রাসায় পাঠ্য। যেমন:

- **আল-কুদুরী (مختصر القدوري):** ইমাম আবুল হাসান আল-কুদুরী রচিত। একে হানাফী ফিকহের 'বারাকা' বলা হয়।
- **কানযুদ দাকায়িক (كنز الدقائق):** ইমাম আন-নাসাফী রচিত।
- **আল-হেদায়া (الهداية):** বুরহান উদ্দিন আল-মারগিনানী রচিত। এটি ফিকহ শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।
- **বেকিউয়াতুল বেকিউয়া (وقاية الرواية):** তাজুল শরীয়াহ মাহমুদ রচিত।

৩. শরাহ ও ফাতাওয়া (الشروح والفتاوى):

- **ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি (الفتاوى الهندية):** মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে রচিত। এটি ফতোয়ার জগতে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।
- **রাদ্দুল মুহতার (رد المحتار):** বা ফাতাওয়া শামী। এটি আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী রচিত, যা হানাফী মাযহাবের শেষ সিদ্ধান্তদানকারী গ্রন্থ।
- **বাদায়েউস সানায়ে (بدائع الصنائع):** ইমাম কাসানী রচিত। একে 'ফিকহী রাজকীয় উদ্যান' বলা হয়।

(চ) উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, হানাফী মাযহাব হলো কুরআন ও সুন্নাহর এক সুবিন্যস্ত রূপ। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর প্রবর্তিত মূলনীতি এবং তাঁর ছাত্রদের রচিত গ্রন্থাবলি মুসলিম উম্মাহর জ্ঞানপিপাসা মিটিয়ে আসছে। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রের সমাধান এই মাযহাবে বিদ্যমান। এর উদারতা, যুক্তিপূর্ণতা এবং সহজবোধ্যতার কারণে এটি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

প্রশ্ন-১১: ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আযম আবু হানিফা (র)-এর অবদান বর্ণনাসহ তাঁর জীবনী উল্লেখ কর। (اذكر نبذا من حياة الامام الاعظم ابي حنيفة (رح) مع بيان خدماته في علم الفقه.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী আকাশের এক ধ্রুবতারা হলেন ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)। ফিকহ শাস্ত্রের জনক, যুক্তি ও প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের প্রধানতম ইমাম হিসেবে তিনি সর্বজনবিদিত। তিনি কেবল একজন ব্যক্তি ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিধি-বিধান আহরণ বা ইস্তিনবাতের যে পদ্ধতি তিনি উম্মাহকে শিখিয়ে গেছেন, তার ঋন শোধ করা সম্ভব নয়। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যথার্থই বলেছেন: **النَّاسُ عِيَالٌ فِي الْفِقْهِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ** অর্থ: "ফিকহ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষ আবূ হানীফার পরিবারভুক্ত (অর্থাৎ তাঁর ওপর নির্ভরশীল)।"

(খ) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর জীবনী (سيرة الإمام أبي حنيفة):

১. নাম ও বংশ পরিচয়: তাঁর নাম নুমান, পিতার নাম সাবিত, দাদার নাম জূতা। উপনাম 'আবূ হানীফা' (হানীফা অর্থ কলম বা দোয়াত, তিনি সর্বদা জ্ঞানচর্চায় লিপ্ত থাকতেন বলে এই নাম; অথবা হানীফ অর্থ একনিষ্ঠ, দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠতার কারণে এই নাম)। উপাধি 'ইমামে আযম' বা বড় ইমাম। তিনি ৮০ হিজরিতে (৬৯৯ খ্রি.) ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারস্য বংশোদ্ভূত ছিলেন।

২. শৈশব ও শিক্ষা জীবন: তিনি ধনাঢ্য ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজেও রেশমি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। প্রথমে তিনি ইলমে কালাম (তর্কশাস্ত্র) নিয়ে পড়াশোনা করেন। পরে বিশিষ্ট আলেম ইমাম শাবী (রহ.)-এর পরামর্শে ফিকহ শাস্ত্রের দিকে ঝুঁকেন। তিনি কুফার বিখ্যাত ফকীহ হযরত হাম্মাদ ইবনে

আবী সুলাইমান (রহ.)-এর নিকট দীর্ঘ ১৮ বছর ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন।

৩. তাবেয়ী মর্যাদা: তিনি কয়েকজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। বিশেষ করে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-কে তিনি দেখেছেন বলে বিশুদ্ধ বর্ণনায় প্রমাণিত। তাই তিনি 'তাবেয়ী' হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হাদীস শরীফে এসেছে: **خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ** অর্থ: "সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের, এরপর যারা তাদের পরবর্তী (তাবেয়ী)।"

৪. খোদাভীতি ও চারিত্রিক মাধুর্য: তিনি ছিলেন অত্যন্ত মুত্তাকী ও ইবাদতগুজার। তিনি দীর্ঘ ৪০ বছর এশার ওযু দিয়ে ফজরের নামাজ পড়েছেন। ব্যবসায় তিনি ছিলেন সততার মূর্ত প্রতীক। একবার তাঁর কর্মচারী ত্রুটিযুক্ত কাপড় বিক্রি করে ক্রেতাকে ত্রুটির কথা জানাতে ভুলে গেলে, তিনি সেই চালানের সম্পূর্ণ লভ্যাংশ (৩০ হাজার দিরহাম) দান করে দিয়েছিলেন।

৫. শাহাদাত বরণ: আব্বাসীয় খলিফা আল-মানসুর তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে চাপ দেন। কিন্তু তিনি দুনিয়াবী পদের লোভে অন্যায়ের সাথে আপোষ করতে রাজি হননি। ফলে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং নির্মম নির্যাতন করা হয়। অবশেষে ১৫০ হিজরিতে (৭৬৭ খ্রি.) বিষ প্রয়োগে তাঁকে শহীদ করা হয়। বাগদাদের খাইজরান কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

(গ) ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অবদান (خدماته في علم الفقه):

১. ফিকহ শাস্ত্রের বিন্যাস ও সংকলন: ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর পূর্বে ফিকহ ছিল বিক্ষিপ্ত। তিনিই সর্বপ্রথম ফিকহকে অধ্যায়ভিত্তিক সাজান। যেমন—কিতাবুত তাহারাত (পবিত্রতা), কিতাবুস সালাত (নামাজ), কিতাবুল হজ্জ ইত্যাদি। তাঁর এই বিন্যাস পদ্ধতিই পরবর্তীতে সকল মুহাদ্দিস (যেমন—বুখারী, মুসলিম) ও ফকীহ অনুসরণ করেছেন। এজন্য তাঁকে ফিকহ শাস্ত্রের 'স্থপতি' বলা হয়।

২. ফিকহী বোর্ড বা একাডেমি গঠন: তিনি ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে একনায়কতন্ত্র বিশ্বাস করতেন না। তিনি ৪০ জন শীর্ষস্থানীয় ফকীহ, মুহাদ্দিস ও ভাষাবিদের সমন্বয়ে একটি 'মজলিসে শুরা' বা বোর্ড গঠন করেন। এই বোর্ডে ইমাম আবূ

ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার (রহ.)-এর মতো পণ্ডিতরা ছিলেন। কোনো মাসআলা পেশ করা হলে সেখানে মুক্ত আলোচনা হতো। কখনো কখনো এক মাস পর্যন্ত বিতর্ক চলত। শেষে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তটি লিপিবদ্ধ করা হতো। এভাবে তিনি প্রায় ৮৩ হাজার (মতান্তরে ৫ লক্ষ) মাসআলা সংকলন করেন।

৩. কিয়াস ও ইজতিহাদের প্রবর্তন: তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 'কিয়াস' (Analogy) বা যুক্তি প্রয়োগের নীতিমালা তৈরি করেন। ইরাকের নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে তিনি এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি 'ফিকহুত তাকদীরি' বা কাল্পনিক সমস্যার সমাধানও বের করে রেখেছিলেন, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

৪. উসুলে ফিকহ বা মূলনীতি প্রণয়ন: মাসআলা বের করার জন্য তিনি যে নীতিমালা (যেমন—কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস, ইস্তিহসান) মেনে চলতেন, তা উসুলে ফিকহ-এর ভিত্তি স্থাপন করে। বিশেষ করে 'ইস্তিহসান'-এর ব্যবহার তাঁর অনন্য অবদান।

৫. হাদীস শাস্ত্রে অবদান: অনেকে মনে করেন তিনি হাদীস জানতেন না, যা ভুল। তিনি ছিলেন 'হাফিজে হাদীস'। তিনি কেবল হাদীস বর্ণনার চেয়ে হাদীস থেকে ফিকহ বা বিধান বের করার দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো 'মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা' নামে সংকলিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **لَوْ كَانَ الْعِلْمُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِّنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ** অর্থ: "যদি ইলম সুরাইয়া নক্ষত্রেও থাকত, তবে পারস্যের কিছু লোক সেখান থেকেও তা নিয়ে আসত।" (বুখারী ও মুসলিম) আল্লামা সুয়ূতীসহ বহু মুহাদ্দিস বলেন, এই হাদীসটি ইমাম আবূ হানীফার শানেই প্রযোজ্য।

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.) ফিকহ শাস্ত্রে যে অবদান রেখে গেছেন, তা অতুলনীয়। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাব ও ফিকহী মূলনীতি আজ হাজার বছর ধরে মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথ দেখাচ্ছে। তাঁর জীবন ও কর্ম কিয়ামত পর্যন্ত জ্ঞানপিপাসু মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন।

প্রশ্ন-১২: ইমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁর ফিকহী মাদ্রাসা সম্পর্কে আলোচনা কর। অতঃপর তাঁর প্রবর্তিত হানাফী মাযহাবের মূলনীতিতে ইস্তিহসান ও রায়-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। (تحدث عن الامام ابي حنيفة (رح) وعن مدرسته الفقهية - ثم بين أهمية الاستحسان والرأي في أصول مذهبه.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কেবল একজন ফকীহ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা বা ফিকহী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং মাসআলা চয়নের কৌশল ছিল তৎকালীন সময়ের চেয়ে অনেক অগ্রসর। তিনি 'মাদরাসাতুর রায়' বা যুক্তিবাদী ফিকহী ধারার নেতৃত্ব দেন। তাঁর মাযহাবের মূলনীতিতে 'ইস্তিহসান' এবং 'রায়' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি পরিভাষা, যা হানাফী ফিকহকে ব্যাপকতা ও নমনীয়তা দান করেছে।

(খ) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও তাঁর ফিকহী মাদ্রাসা (الإمام ومدرسته الفقهية):

১. কুফা: ফিকহী মাদ্রাসার কেন্দ্র: সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কুফায় যে ইলমি ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, ইমাম আবূ হানীফা ছিলেন তার সার্থক উত্তরাধিকারী। কুফা ছিল ইরাকের রাজধানী এবং বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মিলনমেলা। সেখানে প্রতিদিন নতুন নতুন জটিল সমস্যা দেখা দিত, যা মদিনায় ছিল না। তাই কুফার ফকীহদের কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি যুক্তি বা কিয়াসের আশ্রয় নিতে হতো। এই ধারাটিই 'মাদরাসাতুর রায়' বা 'কুফি মাদ্রাসা' নামে পরিচিতি লাভ করে।

২. শিক্ষাদান ও সংকলন পদ্ধতি (Methodology): ইমাম আবূ হানীফার মাদ্রাসা বা পাঠদান পদ্ধতি গতানুগতিক ছিল না। এটি ছিল একটি 'গবেষণা কেন্দ্র'।

- **গণতান্ত্রিক পদ্ধতি:** তিনি ছাত্রদের সামনে একটি সমস্যা তুলে ধরতেন। এরপর ছাত্ররা তাদের মতামত ও দলিল পেশ করতেন। ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার (রহ.)-এর মতো মেধাবী ছাত্ররা তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হতেন।
- **সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** দীর্ঘ আলোচনার পর যখন সবাই একমত হতেন বা ইমাম আবূ হানীফা চূড়ান্ত রায় দিতেন, তখন তা লিপিবদ্ধ করা হতো। এই

পদ্ধতির কারণে হানাফী ফিকহ ব্যক্তিগত ভুলের ঊর্ধ্বে উঠে 'সামষ্টিক ইজতিহাদ'-এর রূপ নেয়।

(গ) হানাফী মাযহাবে 'রায়' বা যুক্তির গুরুত্ব (أهمية الرأي):

১. রায় (الرأي)-এর পরিচয়: 'রায়' অর্থ মত বা ইজতিহাদ। ফিকহী পরিভাষায়, কুরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞানের আলোকে, শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে যে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাকে 'রায়' বলে। এটি খেয়ালখুশি মতো মত দেওয়া নয়।

২. রায়ের প্রয়োজনীয়তা: কুরআন ও হাদীসের নস (text) সীমিত, কিন্তু মানুষের সমস্যা অসীম। তাই যেসব বিষয়ে সরাসরি নস নেই, সেখানে 'রায়' বা কিয়াস ব্যবহার অপরিহার্য। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন: **مَا جَاءَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَبِلْنَاهُ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ، وَمَا جَاءَنَا عَنِ الصَّحَابَةِ تَخَيَّرْنَا مِنْهُ، وَمَا جَاءَ عَنْ غَيْرِهِمْ فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ** অর্থ: "রাসূল (সা.) থেকে যা এসেছে তা আমরা শিরোধার্য করলাম। সাহাবীদের থেকে যা এসেছে তা থেকে আমরা বাছাই করে নিই। আর অন্যদের (তাবেয়ীদের) থেকে যা এসেছে—তারাও মানুষ, আমরাও মানুষ (অর্থাৎ সেখানে আমরা ইজতিহাদ করি)।"

৩. রায়-এর প্রকারভেদ:

- **রায় মাহমুদ (প্রশংসিত রায়):** যা কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়। হানাফী মাযহাবে এটিই গ্রহণযোগ্য।
- **রায় মাযমুম (নিন্দিত রায়):** যা নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণে দেওয়া হয়। ইমাম আবূ হানীফা এটি থেকে মুক্ত ছিলেন।

(ঘ) হানাফী মাযহাবে 'ইস্তিহসান'-এর গুরুত্ব (أهمية الاستحسان):

১. ইস্তিহসান (الاستحسان)-এর পরিচয়: আভিধানিক অর্থ: কোনো কিছুকে উত্তম মনে করা। পারিভাষিক অর্থ: কোনো শক্তিশালী দলিল বা জনকল্যাণের কারণে প্রকাশ্য কিয়াস (Analogy) বর্জন করে গোপন কিন্তু শক্তিশালী কিয়াস বা বিধান গ্রহণ করা। ইমাম সারাখসী (রহ.) বলেন: **الاسْتِحْسَانُ هُوَ تَرْكُ الْقِيَاسِ لِلأَثَرِ أَوِ الضَّرُورَةِ** অর্থ: "ইস্তিহসান হলো হাদীস বা জরুরি প্রয়োজনের কারণে কিয়াস বর্জন করা।"

২. ইস্তিহসানের উদাহরণ:

- **ভুলে পানাহার করলে রোজা ভঙ্গ না হওয়া:** প্রকাশ্য কিয়াস বা যুক্তি বলে যে, পেটে খাবার গেলে রোজা ভাঙবে, চাই তা ভুলবশত হোক। কিন্তু হানাফী মাযহাবে ইস্তিহসান অনুযায়ী রোজা ভাঙ্গে না। কারণ হাদীসে আছে: **مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ** অর্থ: "যে ব্যক্তি রোজাদার অবস্থায় ভুলে খায় বা পান করে, সে যেন রোজা পূর্ণ করে।" (সহীহ বুখারী) এখানে কিয়াস ছেড়ে হাদীসের ওপর আমল করাই ইস্তিহসান।

- **ঝুটা পানির বিধান:** বিড়াল বা শিকারি পাখির ঝুটা পানি কিয়াস অনুযায়ী নাপাক হওয়ার কথা (যেহেতু এদের মাংস হারাম)। কিন্তু ইস্তিহসান অনুযায়ী তা পাক, কারণ এরা গৃহপালিত বা মানুষের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, সব সময় রক্ষা করা কঠিন (উমুমুল বালওয়া)।

৩. ফিকহী সমাধানে ইস্তিহসানের ভূমিকা: ইস্তিহসান শরীয়তকে মানুষের জন্য সহজ করে দেয়। আল্লাহ বলেন: **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ** (আল্লাহ তোমাদের সহজ চান)। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) যখন দেখতেন যে, সাধারণ কিয়াস প্রয়োগ করলে মানুষের কষ্ট হবে বা শরীয়তের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে, তখন তিনি ইস্তিহসানের আশ্রয় নিতেন। এটি হানাফী ফিকহের নমনীয়তা ও বাস্তবমুখিতার প্রমাণ।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর ফিকহী মাদ্রাসা ছিল জ্ঞানচর্চার এক উর্বর ক্ষেত্র। তাঁর মাযহাবের মূলনীতিতে 'রায়' এবং 'ইস্তিহসান'-এর ব্যবহার প্রমাণ করে যে, ইসলাম কোনো স্থবির ধর্ম নয়। যুগের প্রয়োজনে কুরআন ও সুন্নাহর সীমার ভেতরে থেকে সমস্যার সমাধান করার যে পথ তিনি দেখিয়েছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। ইস্তিহসান ও রায়ের সুষম ব্যবহারের কারণেই হানাফী মাযহাব সর্বযুগ ও সর্বস্থানে পালনযোগ্য একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত মাযহাব হিসেবে টিকে আছে।

প্রশ্ন-১৩: শাফেয়ী মাযহাব সম্পর্কে তুমি কী জানো এবং এর প্রবর্তক কে? এর মূলনীতি ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। অথবা, ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাবের মূলনীতিসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর। কীভাবে তাঁর মাযহাব আহলে রায় ও আহলে হাদীস-এর ফিকহের মধ্যে সমন্বয় করতে সক্ষম

হয়েছিল, তা বর্ণনা কর। (ما تعلم عن المذهب الشافعي ومن هو مؤسسه؟ وما هي اصوله وكتبه المهمة؟ بين مفصلا. أو، اشرح أصول مذهب الامام الشافعي (رح) - بين كيف استطاع مذهبه ان يجمع بين فقه اهل الرأي واهل الحديث.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে তৃতীয় প্রধান মাযহাব হলো 'মাযহাব আশ-শাফেয়ী' বা শাফেয়ী মাযহাব। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে এই মাযহাবের উৎপত্তি হয়। ফিকহী মতাদর্শের ইতিহাসে শাফেয়ী মাযহাব এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। কারণ, এটি 'আহলুল হাদীস' (মদিনা কেন্দ্রিক চিন্তাধারা) এবং 'আহলুর রায়' (ইরাক কেন্দ্রিক চিন্তাধারা)-এর মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছে। এই মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম শাফেয়ী (রহ.) সর্বপ্রথম ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি বা 'উসুলুল ফিকহ' লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর প্রণীত নীতিমালার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে ফিকহ শাস্ত্র একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

(খ) শাফেয়ী মাযহাবের পরিচয় ও প্রবর্তক (التعريف بالمذهب ومؤسسه): শাফেয়ী মাযহাব বলতে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফেয়ী (রহ.)-এর প্রণীত ফিকহী পদ্ধতি ও মাসআলাসমূহকে বোঝায়। **প্রবর্তকের পরিচিতি:**

- **নাম ও বংশ:** তাঁর নাম মুহাম্মদ, পিতার নাম ইদ্রিস। উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ। তিনি কুরাইশ বংশের হাশেমী গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁর বংশধারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধারার সাথে মিলিত হয়েছে।
- **জন্ম:** তিনি ১৫০ হিজরি সনে (যে বছর ইমাম আবূ হানীফা ইন্তেকাল করেন) ফিলিস্তিনের গাজা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।
- **শিক্ষা:** তিনি মক্কায় বড় হন এবং মাত্র ৭ বছর বয়সে কুরআন হিফজ করেন। এরপর মদিনায় গিয়ে ইমাম মালেক (রহ.)-এর নিকট 'মুওয়াত্ত্বা' অধ্যায়ন করেন। পরবর্তীতে তিনি ইরাকে গিয়ে ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী (রহ.)-এর নিকট ফিকহ শিক্ষা করেন।
- **উপাধি:** তাঁকে 'নাসিরুস সুন্নাহ' (সুন্নাহর সাহায্যকারী) এবং 'আলিমু কুরাইশ' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: عَالِمُ

قُرَيْشٍ يَمْلَأُ طِبَاقَ الْأَرْضِ عِلْمًا অর্থ: "কুরাইশ বংশের এক আলেম জমিনের স্তরে স্তরে ইলম দ্বারা পূর্ণ করে দেবেন।" মুহাদ্দিসগণ একমত যে, তিনি হলেন ইমাম শাফেয়ী (রহ.)।

(গ) শাফেয়ী মাযহাবের মূলনীতি (أصول المذهب الشافعي): ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'আর-রিসালাহ' (الرسالة)**-তে শরীয়তের বিধান আহরণের মূলনীতিগুলো সুবিন্যস্ত করেছেন। তাঁর উসুলগুলো নিম্নরূপ:

১. কিতাবুল্লাহ (القرآن الكريم): ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, কুরআন হলো শরীয়তের প্রধান উৎস। তিনি কুরআনের বাহ্যিক অর্থ (জাহির)-কে প্রাধান্য দিতেন, যতক্ষণ না তা রূপক অর্থে গ্রহণ করার কোনো শক্তিশালী দলিল পাওয়া যায়।

২. সুন্নাহ (السنة النبوية): তিনি সুন্নাহকে কুরআনের ব্যাখ্যা মনে করতেন। তাঁর মতে, সহীহ সনদে প্রমাণিত হলে 'খাবারে ওয়াহেদ' (একক বর্ণনাকারীর হাদীস) কুরআনের আম বা সাধারণ হুকুমকে খাস বা নির্দিষ্ট করতে পারে। তিনি বলেন: إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي অর্থ: "যখন হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয়, তখন সেটাই আমার মাযহাব।"

৩. ইজমা (الإجماع): কুরআন ও সুন্নাহর পরে তিনি ইজমাকে স্থান দিয়েছেন। তবে ইজমার সংজ্ঞায় তিনি কঠোর ছিলেন। তাঁর মতে, ইজমা হতে হলে কোনো যুগের সকল মুজতাহিদ আলেমকে একমত হতে হবে। তিনি সাহাবীদের ইজমাকে প্রাধান্য দিতেন।

৪. কিয়াস (القياس): উপরের তিনটি উৎসে সমাধান না পেলে তিনি কিয়াস গ্রহণ করতেন। তবে কিয়াসের ক্ষেত্রে তিনি শর্ত আরোপ করেছেন যে, মূল (আসল) ও শাখার (ফারা) মধ্যে ইল্লত বা কারণ সুস্পষ্ট হতে হবে। তিনি কিয়াসকে যথেচ্ছ ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন।

৫. ইস্তিহসানের প্রত্যাখ্যান (إبطال الاستحسان): ইমাম শাফেয়ী (রহ.) হানাফী মাযহাবের 'ইস্তিহসান' নীতি এবং মালেকী মাযহাবের 'মাসালিহ মুরসালাহ' নীতি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি মনে করতেন, ইস্তিহসান বা নিজের কাছে ভালো মনে হওয়াটা কোনো শরয়ী দলিল হতে পারে না। তিনি কঠোরভাবে ঘোষণা করেন:

مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ অর্থ: "যে ব্যক্তি ইস্তিহসান করল (নিজের রায় দিয়ে ভালোমন্দ বিচার করল), সে যেন শরীয়ত প্রণয়ন করল।"

(ঘ) আহলে রায় ও আহলে হাদীসের সমন্বয় (الجمع بين أهل الرأي وأهل الحديث): ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি দুই মেরুর ফিকহী ধারার মিলনকেন্দ্র ছিলেন।

- **মদিনার প্রভাব (আহলে হাদীস):** তিনি ইমাম মালেক (রহ.)-এর ছাত্র ছিলেন। মদিনায় তিনি হাদীস ও আসারের ওপর ভিত্তি করে ফিকহ চর্চা শিখেছেন।
- **ইরাকের প্রভাব (আহলে রায়):** তিনি ইরাকে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী (রহ.)-এর সান্নিধ্যে যুক্তি ও কিয়াসের প্রয়োগ শিখেছেন।

তিনি লক্ষ্য করলেন, আহলে হাদীসগণ যুক্তির প্রয়োগে দুর্বল, আর আহলে রায়গণ হাদীসের তুলনায় যুক্তির ওপর বেশি নির্ভরশীল। তাই তিনি একটি মধ্যপন্থী নীতি গ্রহণ করলেন: ১. তিনি হাদীসের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করলেন এবং রায় বা যুক্তিবাদীদের বাড়াবাড়ি রোধ করলেন। ২. তিনি হাদীসপন্থীদের বোঝালেন যে, ফিকহী মাসআলা বের করতে হলে হাদীসের সাথে সঠিক উসুল ও কিয়াসের প্রয়োজন আছে। এভাবে তিনি উভয় পক্ষের ত্রুটি দূর করে এক ভারসাম্যপূর্ণ মাযহাব উপহার দেন।

(ঙ) কওলে কাদীম ও কওলে জাদীদ (القول القديم والقول الجديد): শাফেয়ী মাযহাবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ইমামের মতামতের পরিবর্তন।

- **কওলে কাদীম (পুরাতন মত):** ইরাকে অবস্থানকালীন তিনি যেসব ফতোয়া দিয়েছিলেন এবং 'আল-হুজজাহ' গ্রন্থে যা সংকলিত হয়েছিল।
- **কওলে জাদীদ (নতুন মত):** মিসরে যাওয়ার পর সেখানকার ভিন্ন পরিবেশ, সংস্কৃতি এবং নতুন হাদীস পাওয়ার পর তিনি তাঁর অনেক ফতোয়া সংশোধন করেন। একে 'কওলে জাদীদ' বলা হয়। বর্তমানে শাফেয়ী মাযহাবে কওলে জাদীদ-ই গ্রহণযোগ্য, তবে সীমিত কিছু মাসআলা ছাড়া।

(চ) শাফেয়ী মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি (الكتب المهمة): ১. **কিতাবুল উম্ম (كتاب الأم):** এটি ইমাম শাফেয়ীর ফিকহী মতামতের প্রধান সংকলন। এটি কথোপকথন ও বিতর্কের আদলে রচিত। ২. **আর-রিসালাহ (الرسالة):** এটি উসুলে ফিকহ বা মূলনীতি বিষয়ক বিশ্বের প্রথম গ্রন্থ। ৩. **আল-মাজমু (المجموع):** ইমাম নববী (রহ.) রচিত শাফেয়ী ফিকহের বিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

(ছ) উপসংহার (خاتمة): শাফেয়ী মাযহাব মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশেষ রহমত। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর অসামান্য মেধা দিয়ে হাদীস ও ফিকহকে এক সুতোয় গেঁথেছেন। তাঁর প্রণীত উসুল বা নীতিমালা আজ সকল মাযহাবের গবেষকদের জন্য অপরিহার্য। বর্তমানে মিসর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইয়েমেন ও পূর্ব আফ্রিকায় এই মাযহাবের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। তাঁর অবদান সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) যথার্থই বলেছেন, "শাফেয়ী ছিলেন দুনিয়ার জন্য সূর্যস্বরূপ এবং মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্যস্বরূপ।"

প্রশ্ন-১৪: মালেকী মাযহাব সম্পর্কে তুমি কী জানো এবং এর প্রবর্তক কে? এর মূলনীতি ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। অথবা, ইমাম মালেক (রহ.)-এর মূলনীতিসমূহ ব্যাখ্যা কর। অতঃপর তাঁর ফিকহে বিধান নির্ণয়ের দলীল হিসেবে মাসালিহুল মুরসালাহ ও সাদ্দুয যারায়ি-এর ভূমিকা উল্লেখ কর। (ما تعلم عن المذهب المالكي ومن هو مؤسسه؟ وما هي اصوله وكتبه المهمة؟ بين مفصلا. أو، اشرح أصول الامام مالك (رح) - ثم اذكر دور المصالح المرسلة وسد الذرائع كأدلة استنباط في فقهه.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও প্রাচীন মাযহাব হলো 'মাযহাব আল-মালেকী'। মদিনাতুর রাসূলকে কেন্দ্র করে এই মাযহাবের বিকাশ ঘটেছে। এই মাযহাবের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এটি মদিনাবাসীর আমল বা কর্মপদ্ধতিকে সুন্নাহর একটি শক্তিশালী দলিল হিসেবে গ্রহণ করে। ইমাম মালেক (রহ.) ছিলেন হাদীস ও ফিকহ উভয় জগতেই সমান পারদর্শী। তাঁর মাযহাব মূলত সুন্নাহ ও জনকল্যাণের (মাসলাহা) ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

(খ) মালেকী মাযহাবের পরিচয় ও প্রবর্তক (التعريف بالمذهب ومؤسسه): প্রবর্তকের পরিচিতি:

- **নাম ও বংশ:** তাঁর নাম মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালেক। উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ। তিনি ৯৩ হিজরি সনে মদিনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন।
- **উপাধি:** তাঁকে 'ইমামু দারিল হিজরাহ' (হিজরতের ভূমির ইমাম) এবং 'মুহাদ্দিসু মদিনা' বলা হয়।
- **মর্যাদা:** তিনি আজীবন মদিনায় ইলম চর্চা করেছেন। তিনি রাসূল (সা.)-এর হাদীস বর্ণনা করার সময় অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে অজু করে, উত্তম পোশাক পরে বসতেন। তৎকালীন খলিফারাও তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন।
- **ইন্তেকাল:** তিনি ১৭৯ হিজরি সনে মদিনায় ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে সমাহিত হন।

(গ) মালেকী মাযহাবের মূলনীতি (أصول المذهب المالكي): ইমাম মালেক (রহ.) মাসআলা চয়নের ক্ষেত্রে যে উসুল বা মূলনীতি অনুসরণ করতেন, তা নিম্নরূপ:

১. কিতাবুল্লাহ (القرآن): সকল ইমামের মতো তাঁর কাছেও শরীয়তের প্রথম উৎস হলো আল-কুরআন।

২. সুন্নাহ (السنة): সহীহ সুন্নাহ তাঁর নিকট দ্বিতীয় উৎস। তবে মালেকী মাযহাবে সুন্নাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে মদিনার আমলকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৩. মদিনাবাসীর আমল (عمل أهل المدينة): এটি মালেকী মাযহাবের সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। ইমাম মালেক (রহ.) মনে করতেন, মদিনা হলো ওহী নাজিলের স্থান। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ রাসূল (সা.)-এর আমল সরাসরি দেখেছেন। তাই মদিনার হাজার হাজার মানুষের সম্মিলিত আমল (মুতাওয়াতিন আমল) একক সনদে বর্ণিত হাদীস (খাবারে ওয়াহেদ)-এর চেয়েও বেশি শক্তিশালী। তিনি একে 'বর্ণনামূলক সুন্নাহ'র ওপর 'কার্যকরী সুন্নাহ' হিসেবে প্রাধান্য দিতেন।

৪. মাসালিহুল মুরসালাহ (المصالح المرسلة): সংজ্ঞা: 'মাসালিহ' অর্থ কল্যাণ, আর 'মুরসালাহ' অর্থ যা শরীয়তে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। অর্থাৎ এমন জনকল্যাণমূলক বিষয় যা শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, আবার

এর পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো নির্দিষ্ট দলিলও নেই। **উদাহরণ:** সাহাবীগণের যুগে কুরআন সংকলন করা, জেলখানা নির্মাণ করা বা মুদ্রা তৈরি করা। এগুলো সরাসরি কুরআন-হাদীসে ছিল না, কিন্তু দ্বীনের স্বার্থে ও জনকল্যাণে সাহাবীগণ তা করেছেন। ইমাম মালেক (রহ.) এই নীতিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূর করা।

৫. সাদ্দুয যারায়ি (سد الذرائع): সংজ্ঞা: 'সাদ্দ' অর্থ বন্ধ করা, আর 'যারায়ি' অর্থ মাধ্যম বা উপায়। অর্থাৎ, যে বৈধ কাজ হারামের দিকে নিয়ে যায়, তাকে নিষিদ্ধ করা। **মূলনীতি:** কোনো কাজ বাহ্যত বৈধ হতে পারে, কিন্তু যদি তা কোনো হারাম কাজের মাধ্যম হয়, তবে মালেকী মাযহাবে সেই বৈধ কাজটিও হারাম বা মাকরুহ গণ্য হবে। **উদাহরণ:** জুমার আজানের পর বেচাকেনা করা। বেচাকেনা করা এমনিতে হালাল, কিন্তু জুমার সময় তা নামাজে বাধার সৃষ্টি করে বলে তা নিষিদ্ধ। একইভাবে, কাউকে গালি দেওয়া হারাম, তাই কাফিরদের দেব-দেবীকে গালি দেওয়াও নিষিদ্ধ, পাছে তারা আল্লাহকে গালি দেয়। আল্লাহ বলেন: **وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ** অর্থ: "তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করে তোমরা তাদের গালি দিও না, তাহলে তারা অজ্ঞানবশত সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহকে গালি দেবে।" (সূরা আনআম: ১০৮)

৬. কিয়াস (القياس): উপরোক্ত উৎসগুলোতে সমাধান না পেলে তিনি কিয়াস গ্রহণ করতেন। তবে তাঁর কিয়াস ছিল খুব সতর্ক এবং জনকল্যাণমুখী।

(ঘ) মালেকী মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি (الكتب المهمة): ১. আল-মুওয়াত্ত্বা (الموطأ): এটি ইমাম মালেক (রহ.)-এর স্বহস্তে রচিত গ্রন্থ। এটি একই সাথে হাদীস ও ফিকহের গ্রন্থ। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বুখারী শরীফ সংকলিত হওয়ার আগে বলেছিলেন, "আল্লাহর কিতাবের পর মালেকের মুওয়াত্ত্বার চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ কোনো কিতাব নেই।" ২. **আল-মুদাওয়ানা আল-কুবরা (المدونة الكبرى):** এটি ইমাম মালেকের ফতোয়াসমূহের সংকলন, যা তাঁর ছাত্র সাহনুন (রহ.) লিপিবদ্ধ করেছেন। এটি মালেকী ফিকহের প্রধান উৎস।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): মালেকী মাযহাব তার বাস্তবতা ও জনকল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে উত্তর আফ্রিকা (মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া), সুদান এবং স্পেনে (আন্দালুস) ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এই মাযহাবের

'মাসালিহ মুরসালাহ' এবং 'সাদ্দুয যারায়ি' নীতি আধুনিক আইন প্রণেতাদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম মালেক (রহ.)-এর এই অবদান তাঁকে ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে অমর করে রেখেছে।

প্রশ্ন-১৫: হাম্বলী মাযহাব সম্পর্কে তুমি কী জানো? এর প্রবর্তক কে? এর মূলনীতি ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ কী কী? বর্ণনা কর। অথবা, বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মূলনীতিগুলো আলোচনা কর। তাঁর প্রবর্তিত হাম্বলী মাযহাবে হাদীসে নববী ও সাহাবীগণের ফতোয়া-এর অবস্থান কী? বর্ণনা কর। (ما تعلم عن المذهب الحنبلي ومن هو مؤسسه؟ وما هي اصوله وكتبه المهمة؟ بين. أو، ناقش أصول الامام احمد بن حنبل (رح) في استنباط الاحكام - وما هي مكانة الحديث النبوي وفتاوى الصحابة في مذهبه الحنبلي؟ بين.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): চার মাযহাবের মধ্যে সর্বশেষ এবং হাদীসের ওপর সর্বাধিক নির্ভরশীল মাযহাব হলো হাম্বলী মাযহাব। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ছিলেন মূলত একজন মহান মুহাদ্দিস। তিনি আজীবন হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্যয় করেছেন। তাঁর ফিকহী পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ সুন্নাহভিত্তিক। তিনি মানুষের রায় বা যুক্তিকে যথাসম্ভব পরিহার করতেন। যেখানে হাদীস পাওয়া যেত, সেখানে তিনি কিয়াস বা ইজতিহাদ করতেন না। তাঁর তাকওয়া, দৃঢ়তা এবং হাদীসের প্রতি অগাধ ভালোবাসা এই মাযহাবের মূল ভিত্তি।

(খ) হাম্বলী মাযহাবের পরিচয় ও প্রবর্তক (التعريف بالمذهب ومؤسسه): প্রবর্তকের পরিচিতি:

- **নাম ও বংশ:** তাঁর নাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল। উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ। তিনি ১৬৪ হিজরি সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।
- **শিক্ষা:** তিনি ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর ছাত্র ছিলেন। ইলম অন্বেষণের জন্য তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রে ভ্রমণ করেন।
- **উপাধি:** তাঁকে 'ইমামু আহলিস সুন্নাহ' (সুন্নাহর অনুসারীদের ইমাম) বলা হয়। 'খালকে কুরআন' (কুরআন সৃষ্টি কি না) ফিতনায় তাঁর অটল

অবস্থানের কারণে তিনি এই উপাধি পান। তিনি নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েও সত্য থেকে বিচ্যুত হননি।

- **ইন্তেকাল:** তিনি ২৪১ হিজরি সনে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

(গ) হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতি (أصول المذهب الحنبلي): প্রখ্যাত হাম্বলী আলেম আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর ফতোয়া প্রদানের পাঁচটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন:

১. নস বা সরাসরি দলিল (النص): কুরআন ও সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে তিনি অন্য কোনো কিছুর দিকে তাকাতেন না। কোনো মাসআলায় হাদীস থাকলে তিনি মাযহাবের ইমামদের মত এমনকি সাহাবীদের ইজতিহাদও গ্রহণ করতেন না। তাঁর নীতি ছিল: **لَا رَأْيَ مَعَ النَّصِّ**(নস বা দলিলে বিদ্যমান থাকতে কোনো রায় বা যুক্তি চলে না)। আল্লাহ বলেন: **وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ**অর্থ: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর জন্য ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকে না।" (সূরা আহযাব: ৩৬)

২. সাহাবীগণের ঐকমত্যের ফতোয়া (فتاوى الصحابة): যদি কোনো বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে কোনো দ্বিমত না পাওয়া যেত, তবে তিনি তাঁদের ফতোয়াকে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতেন। একে তিনি ইজমা বলতেন না, বরং সুন্নাহর অংশ মনে করতেন।

৩. সাহাবীগণের মতভেদপূর্ণ ফতোয়া (أقوال الصحابة المختلفة): যদি সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ থাকত, তবে তিনি সেই সাহাবীর মতটি গ্রহণ করতেন যা কুরআন ও সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী। তিনি সাহাবীদের মতের বাইরে গিয়ে নতুন কোনো মত তৈরি করতেন না।

৪. মুরসাল ও দুর্বল হাদীস (الحديث المرسل والضعيف): ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর মাযহাবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি 'কিয়াস' বা যুক্তির চেয়ে 'মুরসাল' (যে হাদীসে সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে) এবং 'জয়িফ' (দুর্বল) হাদীসকে প্রাধান্য দিতেন। **কারণ:** দুর্বল হাদীসও রাসূল (সা.)-এর কথা হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, কিন্তু কিয়াস সম্পূর্ণ মানুষের বুদ্ধিপ্রসূত। তাই তিনি সন্দেহযুক্ত

হাদীসকেও নিশ্চিত যুক্তির ওপর স্থান দিতেন। তবে খুব বেশি দুর্বল বা বানোয়াট হাদীস তিনি গ্রহণ করতেন না।

৫. কিয়াস (القياس): উপরোক্ত চারটি উৎসে যদি কোনো সমাধান না পাওয়া যেত, কেবল তখনই তিনি নিরুপায় হয়ে 'কিয়াস' গ্রহণ করতেন। তিনি কিয়াসকে 'জরুরত' বা প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্য রাখতেন।

(ঘ) হাদীসে নববী ও সাহাবীগণের ফতোয়ার অবস্থান (مكانة الحديث وفتاوى الصحابة): ইমাম আহমাদ (রহ.) হাদীসের প্রতি এতটাই যত্নবান ছিলেন যে, তিনি প্রায় ৪০,০০০ হাদীস সম্বলিত 'মুসনাদে আহমাদ' সংকলন করেন। তাঁর ফিকহ মূলত হাদীসেরই ব্যবহারিক রূপ।

- তিনি বলতেন: **"রাসূলে কারীম (সা.)-এর দুর্বল হাদীসও মানুষের সবল রায় বা যুক্তির চেয়ে উত্তম।"**
- সাহাবীদের ফতোয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তিনি মনে করতেন, সাহাবীগণ ওহী নাজিলের সাক্ষী, তাই তাঁদের বুঝ আমাদের বুঝের চেয়ে উত্তম।

(ঙ) হাম্বলী মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি (الكتب المهمة): ১. **আল-মুসনাদ (المسند):** এটি সরাসরি ইমাম আহমাদের সংকলিত হাদীস গ্রন্থ, যা তাঁর মাযহাবের ভিত্তি। ২. **আল-মুগনী (المغني):** ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী (রহ.) রচিত এই গ্রন্থটি হাম্বলী ফিকহের সবচেয়ে বড় ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। একে ফিকহে মুকারান বা তুলনামূলক ফিকহের বিশ্বকোষ বলা হয়। ৩. **আল-ইনসাফ (الإنصاف):** আল-মারদাওয়ী রচিত হাম্বলী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত নির্ণয়ের গ্রন্থ।

(চ) উপসংহার (خاتمة): হাম্বলী মাযহাব হলো সুন্নাহর প্রতি পরম আনুগত্যের প্রতীক। যদিও অনুসারীর সংখ্যায় এটি অন্য মাযহাবের তুলনায় কম, কিন্তু সৌদি আরবসহ আরব উপদ্বীপে এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। আধুনিক যুগে সালাফী আন্দোলন বা আহলে হাদীস চিন্তাধারার ওপর এই মাযহাবের গভীর প্রভাব রয়েছে। ইমাম আহমাদ (রহ.) তাঁর তাকওয়া এবং হাদীস প্রেমের মাধ্যমে ফিকহ শাস্ত্রকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। সত্যের পথে আপোষহীনতার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

প্রশ্ন-১৬: দলীল পেশ ও অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে চার ফিকহী মাযহাবের সামগ্রিক পদ্ধতির মধ্যে তুলনা কর। অতঃপর তাদের মৌলিক পার্থক্যগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য একটি প্রয়োগিক উদাহরণ উল্লেখ কর। (قارن بين المذاهب الفقهية الاربعة في منهجهم العام للاستدلال والترجيح - اذكر مثال تطبيقي يوضح الفروق الجوهرية بينهم.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তের প্রধান চারটি মাযহাব—হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী—সবাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত এবং হকপন্থী। তাদের সবার লক্ষ্য এক ও অভিন্ন, আর তা হলো কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক অনুসরণ। কিন্তু দলীল গ্রহণ (ইস্তিদালাল) এবং মাসআলা উদ্ভাবনের (ইস্তিনবাত) পদ্ধতির ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই নীতিগত পার্থক্যের কারণেই ফিকহী মাসআলায় ভিন্নতা বা ইখতিলাফ সৃষ্টি হয়েছে। এই পার্থক্যগুলো বোঝা ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

(খ) দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে চার মাযহাবের তুলনামূলক পদ্ধতি (مقارنة المناهج في الاستدلال):

১. কুরআন ও সুন্নাহর ক্ষেত্রে ঐকমত্য: চারটি মাযহাবই একমত যে, শরীয়তের প্রধান উৎস হলো 'কিতাবুল্লাহ' (কুরআন) এবং 'সুন্নাহ' (হাদীস)। ইজমা (ঐকমত্য)-এর ব্যাপারেও মৌলিকভাবে সবাই একমত। আল্লাহ তাআলা বলেন: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ** অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার উলিল আমর (জ্ঞানীদের) আনুগত্য কর।" (সূরা নিসা: ৫৯)

২. হানাফী মাযহাবের পদ্ধতি:

- **রায় ও কিয়াস:** হানাফী মাযহাব 'আহলুর রায়' বা যুক্তিবাদী ফিকহ হিসেবে পরিচিত। কুরআন-সুন্নাহয় সরাসরি সমাধান না পেলে তাঁরা কিয়াস (Analogy) এবং ইস্তিহসান (Jurist Preference)-এর ওপর বেশি গুরুত্ব দেন।

- **খবরে ওয়াহিদ:** তাঁরা 'খবরে ওয়াহিদ' (একক বর্ণনার হাদীস) গ্রহণের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করেন। যদি খবরে ওয়াহিদ কুরআনের সাধারণ (আম) আয়াতের বিরোধী হয়, তবে তাঁরা কুরআনকে প্রাধান্য দেন।

- **উরফ:** তাঁরা সামাজিক প্রথা বা উরফকে গুরুত্ব দেন।

৩. মালেকী মাযহাবের পদ্ধতি:

- **আমলে আহলে মদিনা:** ইমাম মালেক (রহ.) মদিনাবাসীর আমলকে অত্যন্ত শক্তিশালী দলীল মনে করেন। তাঁর মতে, মদিনার আমল হাজার হাজার সাহাবীর কর্মপদ্ধতির ধারাবাহিকতা। তাই এটি খবরে ওয়াহিদের চেয়েও শক্তিশালী।

- **মাসালিহ মুরসালাহ:** জনকল্যাণমূলক বিষয় (যা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়) মালেকী মাযহাবে ব্যাপক ব্যবহৃত হয়।

৪. শাফেয়ী মাযহাবের পদ্ধতি:

- **হাদীস ও কিয়াসের সমন্বয়:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.) আহলুল হাদীস ও আহলুর রায়ের মধ্যে সমন্বয় করেছেন। তবে তিনি সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে কিয়াসকে কঠোরভাবে বর্জন করেন।

- **ইস্তিহসান প্রত্যাখ্যান:** তিনি 'ইস্তিহসান'-কে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন, **مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ**(যে ইস্তিহসান করল, সে যেন নতুন শরীয়ত বানাল)।

৫. হাম্বলী মাযহাবের পদ্ধতি:

- **হাদীস ও আসার:** ইমাম আহমাদ (রহ.) হাদীসের ওপর সর্বাধিক নির্ভর করেন। তিনি দুর্বল (জয়িফ) হাদীসকেও মানুষের যুক্তি বা কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দেন।

- **কিয়াস বর্জন:** তিনি নিতান্ত বাধ্য না হলে কিয়াস ব্যবহার করতেন না।

(গ) উসুল বা মূলনীতির তুলনামূলক ছক (جدول المقارنة):

বিষয়	হানাফী মাযহাব	মালেকী মাযহাব	শাফেয়ী মাযহাব	হাম্বলী মাযহাব

খবরে ওয়াহিদ	শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ। কুরআনের আম আয়াতের বিরোধী হলে বর্জন।	মদিনার আমলের বিরোধী হলে বর্জন।	সহীহ হলেই গ্রহণ, অন্য শর্ত নেই।	সর্বাবস্থায় গ্রহণ, এমনকি কিয়াসের চেয়েও উত্তম।
মুরসাল হাদীস	গ্রহণ করেন (যদি বর্ণনাকারী সিকাহ হয়)।	গ্রহণ করেন।	সাধারণত গ্রহণ করেন না (কিছু শর্ত ছাড়া)।	গ্রহণ করেন (অন্য দলীল না থাকলে)।
কিয়াস	ব্যাপক ব্যবহার।	মধ্যপন্থী ব্যবহার।	সুনির্দিষ্ট নীতিমালায় ব্যবহার।	খুব কম ব্যবহার।
বিশেষ নীতি	ইস্তিহসান ও উরফ।	আমলে মদিনা ও মাসালিহ মুরসালাহ।	ইস্তিহসান প্রত্যাখ্যান।	সাদ্দুয যারায়ি (পাপের পথ বন্ধ করা)।

(ঘ) প্রায়োগিক উদাহরণ: শরীর থেকে রক্ত বের হলে ওযু ভাঙা বা না ভাঙা (مثال تطبيقي: نقض الوضوء بخروج الدم): ইমামগণের উসুল বা মূলনীতির ভিন্নতা কীভাবে মাসআলায় প্রভাব ফেলে, তা নিচের উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয়:

মাসআলা: শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে ওযু ভাঙবে কি না?

১. হানাফী মাযহাবের মত: ওযু ভেঙে যাবে। **দলীল ও উসুল:** হানাফীগণ হাদীস ও কিয়াসের সমন্বয় করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ** অর্থ: "প্রবাহিত রক্ত বের হলে ওযু করতে হবে।" (দারাকুতনী) যদিও হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল হতে পারে, কিন্তু হানাফী উসুল অনুযায়ী, 'নাজাসাত' (অপবিত্রতা) বের হওয়া ওযু ভঙ্গের কারণ (ইল্লত)। পেশাব-পায়খানা যেমন নাপাক এবং বের হলে ওযু ভাঙ্গে, রক্তও নাপাক, তাই বের হলে ওযু ভাঙবে (কিয়াস)।

২. শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের মত: ওযু ভাঙবে না (যতক্ষণ না লজ্জাস্থান দিয়ে বের হয়)। **দলীল ও উসুল:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর উসুল হলো, সহীহ

হাদীস ছাড়া ওযু ভাঙার বিধান দেওয়া যাবে না। বুখারী শরীফে হাসান বসরি (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ অর্থ: "মুসলমানরা তাদের জখম বা ক্ষত নিয়ে (রক্তাক্ত অবস্থায়) নামাজ পড়তেন।" তাঁরা বলেন, রক্ত বের হওয়া ওযু ভঙ্গের কারণ নয়, কারণ এটি 'সাবিলান' (দুই রাস্তা—পেশাব ও পায়খানার রাস্তা) দিয়ে বের হয়নি। এখানে তাঁরা কিয়াসকে গ্রহণ করেননি এবং সাহাবীদের আমলকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): উপর্যুক্ত আলোচনা ও উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চার মাযহাবের ইমামগণের মতপার্থক্য মূলত দলীল গ্রহণের নীতিমালার ভিন্নতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। হানাফীগণ যুক্তির গভীরতা ও কুরআনের ব্যাপকতার ওপর জোর দিয়েছেন, অন্যদিকে শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর অটল থেকেছেন। এই ভিন্নতা বিরোধ নয়, বরং উম্মাহর জন্য প্রশস্ততা। সকল মাযহাবই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যেকোনো একটির অনুসরণ করা মুক্তির জন্য যথেষ্ট।

প্রশ্ন-১৭: তাকলীদ শব্দের অর্থ কী এবং এর শরয়ী বিধান কী? তাকলীদের প্রকারসমূহ উল্লেখ করে তা বর্ণনা কর। (ما معنى التقليد وما حكم مشروعيته؟ بين مع ذكر اقسام التقليد.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ। কিন্তু সকল মানুষের জ্ঞান ও মেধা সমান নয়। সবাই কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি বিধান বের করতে পারে না। তাই যারা জানে না, তাদের জন্য জ্ঞানীদের অনুসরণ করাই হলো মুক্তির পথ। এই অনুসরণকেই ফিকহী পরিভাষায় 'তাকলীদ' বলা হয়। তাকলীদ শরীয়তের কোনো নতুন বিষয় নয়, বরং এটি কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা।

(খ) তাকলীদের সংজ্ঞা (تعريف التقليد): ১. আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): 'তাকলীদ' (تَقْلِيدٌ) শব্দটি 'কিলাদাহ' (قِلَادَةٌ) মূল ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো—

- গলায় হার পরানো (وضع القلادة في العنق)।

- কারো ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা। যেহেতু মুকাল্লাফ (বান্দা) তার শরয়ী দায়িত্বের ভার মুজতাহিদের ওপর অর্পণ করে, তাই একে তাকলীদ বলা হয়।

২. পারিভাষিক অর্থ (التعريف الاصطلاحي): উসুলবিদগণের মতে: **الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ** অর্থ: "দলীল জানা ছাড়া অন্যের কথার ওপর আমল করা।" অর্থাৎ, মুজতাহিদ ইমাম কুরআন-সুন্নাহ গবেষণা করে যে রায় দিয়েছেন, সাধারণ মানুষ তাঁর দলীলের গভীরতা না বুঝেই তাঁর ওপর আস্থা রেখে সেই রায় মেনে নেওয়াকে তাকলীদ বলে।

(গ) তাকলীদের শরয়ী বিধান ও বৈধতা (حكم التقليد ومشروعيته): তাকলীদের হুকুম ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। **১. মুজতাহিদের জন্য:** যিনি নিজে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন (কুরআন, সুন্নাহ, আরবি ভাষা ও উসুলে পারদর্শী), তার জন্য অন্যের তাকলীদ করা **হারাম**। **২. গায়ের মুজতাহিদ বা সাধারণ মানুষের জন্য:** যার ইজতিহাদ করার যোগ্যতা নেই, তার জন্য মুজতাহিদের তাকলীদ করা **ওয়াজিব**।

দলীলসমূহ: ১. আল-কুরআন: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: **فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** অর্থ: "অতএব তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জানো।" (সূরা নাহল: ৪৩) এই আয়াতে আল্লাহ অজ্ঞদেরকে জ্ঞানীদের শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, যা তাকলীদের মূল ভিত্তি।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে: **فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ** অর্থ: "কেন তাদের প্রতিটি দলের একটি অংশ বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে..." (সূরা তাওবা: ১২২) এখানে বোঝা যায়, সবার জন্য ফকীহ হওয়া জরুরি নয়, বরং কিছু লোক ফকীহ হবে এবং বাকিরা তাদের অনুসরণ করবে।

২. আল-হাদীস: সাহাবী জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তির মাথায় পাথর লেগে জখম হয়। সঙ্গীদের ফতোয়ায় সে গোসল করে এবং মারা যায়। রাসূল (সা.) ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন: **أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ** অর্থ: "তারা যখন জানত না, তখন জিজ্ঞেস করল না কেন? নিশ্চয়ই অজ্ঞতার ঔষধ হলো প্রশ্ন করা।" (সুনানে আবী দাউদ)

(ঘ) তাকলীদের প্রকারভেদ (أقسام التقليد): তাকলীদ প্রধানত দুই প্রকার:

১. তাকলীদে মুতলাক বা সাধারণ তাকলীদ (التقليد المطلق): কোনো নির্দিষ্ট ইমাম বা মাযহাবকে নির্দিষ্ট না করে, বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ইমামের অনুসরণ করা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে (তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের সময়) এই রীতি চালু ছিল। মানুষ যেকোনো যোগ্য আলেমের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করত।

- **হুকুম:** প্রাথমিক যুগে এটি জায়েজ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর মাধ্যমে 'তালফিক' (মাযহাবের মিশ্রণ) এবং নফসের পূজা হওয়ার আশঙ্কা থাকায় ওলামায়ে কেরাম একে নিরুৎসাহিত করেন।

২. তাকলীদে শখছি বা ব্যক্তিগত তাকলীদ (التقليد الشخصي): কুরআন ও সুন্নাহ পালনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো এক ইমাম বা মাযহাবের অনুসরণ করা। যেমন—কেবল ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

- **হুকুম:** বর্তমান যুগে তাকলীদে শখছি **ওয়াজিব**। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) তাঁর 'ইনসাফ' গ্রন্থে লিখেছেন: **إِنَّ هَذِهِ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ الْمُدَوَّنَةَ قَدِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ -أَوْ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْهَا- عَلَى جَوَازِ تَقْلِيدِهَا** অর্থ: "নিশ্চয়ই এই সংকলিত চার মাযহাবের অনুসরণের বৈধতার ওপর উম্মাহ একমত হয়েছে।"

কেন তাকলীদে শখছি জরুরি? ১. বিশৃঙ্খলা রোধ: মানুষ যদি সুবিধামতো একেক সময় একেক ইমামের মত নেয় (যেমন—রক্ত বের হলে শাফেয়ী মত, আবার স্পর্শ করলে হানাফী মত), তবে দ্বীন পালন খেয়ালখুশিতে পরিণত হবে। ২. **মাযহাবের সংরক্ষণ:** চার মাযহাবের বাইরে অন্য কোনো মুজতাহিদের ফিকহ পূর্ণাঙ্গভাবে সংরক্ষিত নেই। তাই চার মাযহাবের যেকোনো একটিকে ধরা ছাড়া উপায় নেই।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, তাকলীদ কোনো অন্ধ অনুসরণ নয়, বরং এটি বিশেষজ্ঞের রায়ের ওপর আস্থাশীল হওয়া। যেমন আমরা চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের ওপর ভরসা করি, তেমনি দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য মুজতাহিদ ইমামদের ওপর ভরসা করাই তাকলীদ। সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ ছাড়া দ্বীন পালন করা অসম্ভব। তাই হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী বা

হাম্বলী—যেকোনো একটি মাযহাবের অনুসরণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব এবং নিরাপদ।

প্রশ্ন-১৮: তাকলীদ ও ইত্তেবা-এর মধ্যে পার্থক্য কী? তাকলীদ কীভাবে উৎপন্ন হয়েছে এবং যুগে যুগে কীভাবে তা বিকাশ লাভ করেছে? বিশদভাবে বর্ণনা কর। (ما هو الفرق بين التقليد والاتباع؟ وكيف نشأ التقليد وتطور عبر العصور؟ بين موضحا.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরিয়তে 'তাকলীদ' এবং 'ইত্তেবা' দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। অনেকে এ দুটির মধ্যে গুলিয়ে ফেলেন। আহলুস সুন্নাহর জমহুর আলেমদের মতে, সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ অপরিহার্য। অন্যদিকে গায়ের মুকাল্লিদগণ তাকলীদকে শিরক বা হারাম বলে কেবল ইত্তেবার কথা বলেন। এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য উভয়ের পার্থক্য এবং তাকলীদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানা জরুরি।

(খ) তাকলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য (الفرق بين التقليد والاتباع):

১. সংজ্ঞা ও প্রকৃতি:

- **তাকলীদ (التقليد):** দলীল-প্রমাণ না জেনেই মুজতাহিদ বা বিজ্ঞ আলেমের ফতোয়া মেনে নেওয়া। কারণ, সাধারণ মানুষের দলীল বোঝার যোগ্যতা নেই। সংজ্ঞা: **قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلَا حُجَّةٍ**(বিনা দলীলে অন্যের কথা মানা)।

- **ইত্তেবা (الاتباع):** দলীল-প্রমাণ জেনে কারো অনুসরণ করা। এটি মূলত মুজতাহিদ বা জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাজ। আল্লাহ ও রাসূলের সরাসরি অনুসরণের ক্ষেত্রে 'ইত্তেবা' শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ বলেন: **اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ**(তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তার ইত্তেবা কর)।

২. পার্থক্যসূচক ছক:

বিষয়	তাকলীদ	ইত্তেবা
দলীল জানা	দলীলের বিস্তারিত জানা শর্ত নয়। ইমামের ওপর আস্থা রাখাই মূল।	দলীলের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দলীল জেনেই আমল করা হয়।
যোগ্যতা	সাধারণ মানুষ (আম্মি) এবং গায়ের মুজতাহিদের জন্য প্রযোজ্য।	মুজতাহিদ বা আলেমদের জন্য প্রযোজ্য।
ক্ষেত্র	মুজতাহিদ ইমামের রায় মানার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।	কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি অনুসরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৩. হানাফী দৃষ্টিকোণ: হানাফী আলেমদের মতে, সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদই এক প্রকার ইত্তেবা। কারণ, ইমামের অনুসরণ মূলত রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহরই অনুসরণ। ইমাম কোনো কথা নিজের পক্ষ থেকে বলেননি, বরং কুরআন-সুন্নাহ থেকেই বলেছেন।

(গ) তাকলীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (نشأة التقليد وتطوره): তাকলীদ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এটি সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই বিদ্যমান ছিল। এর বিকাশের স্তরগুলো নিম্নরূপ:

১. সাহাবায়ে কেরামের যুগ (عهد الصحابة): তাকলীদের সূচনা এই যুগেই হয়। সব সাহাবী মুজতাহিদ বা ফকীহ ছিলেন না। মাত্র জনা কয়েক সাহাবী ফতোয়া দিতেন (যেমন—উমর, আলী, ইবনে মাসউদ, আয়েশা রা.)। লক্ষ লক্ষ সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়ী দলীল জিজ্ঞাসা না করেই এই ফকীহ সাহাবীদের ফতোয়া মেনে চলতেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) বলেন: "**সাহাবীদের যুগেও সাধারণ মানুষ ফকীহ সাহাবীদের তাকলীদ করতেন।**" এটি ছিল 'তাকলীদে মুতলাক'।

২. তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগ (عهد التابعين): সাহাবীদের পর মক্কা, মদিনা, কুফা ও বসরায় ফিকহী কেন্দ্র গড়ে ওঠে। মানুষ এসব কেন্দ্রের ইমামদের অনুসরণ করত। যেমন—কুফাবাসী ইব্রাহীম নাখয়ীর এবং মদিনাবাসী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের ফতোয়া মানত। তখনো মাযহাব নির্দিষ্ট ছিল না, কিন্তু অনুসরণ বা তাকলীদ ছিল।

৩. মুজতাহিদ ইমামগণের যুগ ও মাযহাব সংকলন (عهد التدوين): হিজরি ২য় ও ৩য় শতাব্দীতে ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ (রহ.) ফিকহকে সুবিন্যস্ত করেন। এ সময় মানুষ তাঁদের ইলমি গভীরতা দেখে দলে দলে তাঁদের মাযহাব গ্রহণ করতে শুরু করে। তখন থেকেই 'তাকলীদে শখছি' বা নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণের ভিত্তি মজবুত হতে থাকে।

৪. তাকলীদের পূর্ণতা ও স্থায়িত্ব (عهد الاستقرار): চতুর্থ হিজরি শতাব্দীর পর ইজতিহাদের দাবিদার কমে যায় এবং অযোগ্য লোকের ফতোয়াবাজি বেড়ে যায়। এই বিশৃঙ্খলা রোধ করার জন্য উম্মাহর আলেমগণ ঐকমত্যে পৌঁছান যে, সত্য এই চার মাযহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে তখন থেকে তাকলীদে শখছি ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) বলেন: **"যদি কেউ চার মাযহাবের বাইরে যায়, তবে সে যেন ইজমা বা উম্মাহর ঐকমত্যের বিরোধিতা করল।"**

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): তাকলীদ ও ইত্তেবার শাব্দিক পার্থক্য থাকলেও সাধারণ মানুষের জন্য উভয়ের গন্তব্য এক। মুজতাহিদের তাকলীদ করার অর্থই হলো পরোক্ষভাবে কুরআন ও সুন্নাহর ইত্তেবা করা। ইতিহাসের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাকলীদ কোনো বিদআত নয়, বরং এটি সাহাবী যুগ থেকে চলে আসা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। যুগে যুগে মাযহাবের ইমামগণ এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই দ্বীনকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছেন এবং সাধারণ মানুষের জন্য শরীয়ত পালন সহজ করেছেন।

প্রশ্ন-১৯: ইমামের পেছনে কেরাত পড়ার বিষয়ে ইমামগণের মাঝে কী মতপার্থক্য রয়েছে? আকলী ও নকলী দলীলসহ বর্ণনা কর। (ما هو الاختلاف بين الائمة في حكم القراءة خلف الامام؟ بين بالادلة العقلية والنقلية.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): সালাত বা নামাজ ইসলামের অন্যতম রোকন। এই সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে ইমামের পেছনে মুক্তাদি (অনুসারী) সূরা ফাতেহা বা অন্য কোনো সূরা পাঠ করবে কি না, তা ফিকহ শাস্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত মাসআলা। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের যুগ থেকেই এ বিষয়ে মতভেদ চলে আসছে। হানাফী মাযহাব মতে ইমামের পেছনে মুক্তাদির কেরাত পড়া নিষিদ্ধ এবং মাকরুহে তাহরীমি। অন্যদিকে শাফেয়ী মাযহাব মতে এটি ফরজ। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

(খ) মাসআলার স্বরূপ (حقيقة المسألة): নামাজ দুই প্রকার: **১. জাহরি নামাজ (الصلوة الجهرية):** যে নামাজে ইমাম উচ্চস্বরে কেরাত পড়েন (ফজর, মাগরিব, এশা)। ২. **সিররি নামাজ (الصلوة السرية):** যে নামাজে ইমাম মনে মনে কেরাত পড়েন (জোহর, আসর)। প্রশ্ন হলো, মুক্তাদি কি এই উভয় প্রকার নামাজে ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা বা অন্য কিছু পড়বে? নাকি চুপ থাকবে?

(গ) ইমামগণের মতভেদ (اختلاف الأئمة): এ বিষয়ে ইমামগণের প্রধান তিনটি মত পাওয়া যায়:

১. ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও হানাফী মাযহাব: ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, মুক্তাদির জন্য ইমামের পেছনে কোনো অবস্থাতেই কেরাত পড়া জায়েজ নেই। চাই তা জাহরি নামাজ হোক বা সিররি নামাজ হোক। মুক্তাদি কেবল চুপ করে ইমামের কেরাত শুনবে (জাহরি নামাজে) অথবা চুপ থাকবে (সিররি নামাজে)। যদি কেউ পড়ে তবে তা মাকরুহে তাহরীমি হবে এবং গুনাহগার হবে, এমনকি নামাজের ক্ষতি হতে পারে।

২. ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও শাফেয়ী মাযহাব: ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর শেষ ফতোয়া (কওলে জাদীদ) অনুযায়ী, মুক্তাদির ওপর জাহরি ও সিররি উভয় নামাজেই সূরা ফাতেহা পড়া ফরজ। ফাতেহা না পড়লে মুক্তাদির নামাজ হবে না।

৩. ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.): তাঁদের মতে, জাহরি নামাজে মুক্তাদি কেরাত পড়বে না, চুপ করে শুনবে। তবে সিররি নামাজে এবং জাহরি নামাজে ইমামের আওয়াজ না পৌঁছালে মুক্তাদি সূরা ফাতেহা পড়বে।

(ঘ) হানাফী মাযহাবের দলিল (أدلة الحنفية): হানাফী মাযহাব কুরআন ও হাদীসের শক্তিশালী দলিলে ভিত্তি করে এই রায় দিয়েছে।

১. কুরআনের দলিল (الدليل من القرآن): আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** অর্থ: "যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে তা শোনো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হয়।" (সূরা আরাফ: ২০৪) এই আয়াতে দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

- **ইস্তিমা (শ্রবণ করা):** যা জাহরি নামাজের জন্য প্রযোজ্য।

- **ইনসাত (চুপ থাকা):** যা জাহরি ও সিররি উভয় নামাজের জন্য প্রযোজ্য। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এই আয়াতটি নামাজের কেরাত সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ইমামের পেছনে কেরাত পড়লে এই আয়াতের হুকুম অমান্য করা হয়।

২. হাদীসের দলিল (الدليل من الحديث): রাসূলুল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে ইমামের কেরাতকেই মুক্তাদির কেরাত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। হাদীস-১: হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ** অর্থ: "যার ইমাম আছে, ইমামের কেরাতই তার জন্য কেরাত হিসেবে গণ্য হবে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

হাদীস-২: হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: **إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا** অর্থ: "ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে যেন তাকে অনুসরণ করা হয়। সুতরাং তিনি যখন তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলো। আর যখন তিনি কেরাত পড়েন, তখন তোমরা চুপ থাকো।" (সহীহ মুসলিম, সুনানে নাসাঈ)

৩. আকলী বা যৌক্তিক দলিল (الدليل العقلي):

- ইমাম হলেন নেতা আর মুক্তাদি হলো অনুসারী। নেতার কাজ হলো পক্ষ থেকে আদায় করা। যেমন—রাষ্ট্রদূত কথা বললে তা পুরো দেশের কথা হিসেবে গণ্য হয়। তেমনি ইমামের কেরাত মুক্তাদির পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়।

- মাসবুক ব্যক্তি (যে পরে জামাতে শরিক হয়) ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে ঐ রাকাত পেয়েছে বলে গণ্য হয়, যদিও সে ফাতেহা পড়েনি। ফাতেহা ফরজ হলে তার রাকাত হতো না। এতে বোঝা যায়, মুক্তাদির জন্য ফাতেহা ফরজ নয়।

(ঙ) শাফেয়ী মাযহাবের দলিল ও তার জবাব: শাফেয়ীগণ দলিল হিসেবে বুখারী শরীফের হাদীস পেশ করেন: **لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ** অর্থ: "যে সূরা ফাতেহা পড়ল না, তার নামাজ হলো না।"

হানাফীগণের জবাব: উক্ত হাদীসের অর্থ হলো 'নামাজ পূর্ণাঙ্গ হলো না' (কামালিয়াত), নামাজ বাতিল হওয়া নয়। এছাড়া এই হাদীসটি 'মুনফারিদ'

(একাকী নামাজি) অথবা ইমামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুক্তাদির জন্য প্রযোজ্য নয়, কারণ মুক্তাদির বিষয়ে আলাদা হাদীস (مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ) এসেছে যা তাকে পড়ার অনুমতি দেয় না।

(চ) উপসংহার (خاتمة): আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো, ইমামের পেছনে কেরাত পড়ার মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতটিই কুরআন ও হাদীসের অধিক নিকটবর্তী। কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ "চুপ থাকো" (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ) এবং সহীহ হাদীসের নির্দেশ "যখন ইমাম পড়ে তখন চুপ থাকো" প্রমাণ করে যে, মুক্তাদির দায়িত্ব হলো ইমামের তেলাওয়াত শোনা বা মনোযোগ নিবন্ধ রাখা। তাই হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ইমামের পেছনে কেরাত না পড়াই বিশুদ্ধ আমল এবং এতেই নামাজের একাগ্রতা বজায় থাকে।

প্রশ্ন-২০: দুই সালাত একত্র করা কী? সফরে থাকা অবস্থায় ও নিজ এলাকায় অবস্থানকালে দুই সালাত একত্র করা বা জমা বাইনাস সালাতাইন বিষয়ে ইমামগণের মতপার্থক্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা কর। (ما هو الجمع بين الصلاتين؟ بين الاختلاف في الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر موضحا.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তে নামাজের সময়সীমা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত। নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদায় করা ফরজ। তবে বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে (যেমন—হজ্জ, সফর বা অসুস্থতা) দুটি নামাজকে এক সময়ে আদায় করার প্রসঙ্গ ফিকহ শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে, যাকে 'জামউ বাইনাস সালাতাইন' বলা হয়। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাব ও অন্যান্য মাযহাবের মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য রয়েছে।

(খ) 'জামউ বাইনাস সালাতাইন'-এর পরিচয় (تعريف الجمع بين الصلاتين): 'জামউ' (الجمع) শব্দের অর্থ একত্র করা। পরিভাষায় জোহর ও আসর অথবা মাগরিব ও এশাকে যেকোনো এক ওয়াক্তে আদায় করাকে জমা বাইনাস সালাতাইন বলে। এটি দুই প্রকার: **১. জামউ হাকিকী (الجمع الحقيقي):** দুটি নামাজকে সময়ের দিক থেকে একত্র করা। অর্থাৎ, আসরকে এগিয়ে এনে জোহরের ওয়াক্তে পড়া (জমা তাকদিম) অথবা জোহরকে পিছিয়ে নিয়ে আসরের ওয়াক্তে পড়া (জমা তাখির)। **২. জামউ সুরী (الجمع الصوري):** বাহ্যিক একত্রীকরণ। অর্থাৎ, প্রথম নামাজকে তার শেষ ওয়াক্তে পড়া এবং দ্বিতীয়

নামাজকে তার শুরুর ওয়াক্তে পড়া। এতে দেখতে একত্র মনে হলেও মূলত প্রতিটি নামাজ তার নিজস্ব ওয়াক্তেই পড়া হয়।

(গ) ইমামগণের মতভেদ (اختلاف الأئمة):

১. হানাফী মাযহাব (মতামত): ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে, আরাফার ময়দান ও মুজদালিফা (হজ্জের সময়) ছাড়া অন্য কোনো সময় বা স্থানে **'জামউ হাকিকী'** (দুই ওয়াক্তের নামাজ এক ওয়াক্তে পড়া) সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও হারাম। চাই তা সফর হোক বা মুকিম অবস্থা হোক। তবে ওজর থাকলে **'জামউ সুরী'** করা জায়েজ। অর্থাৎ, জোহরকে তার শেষ সময়ে এবং আসরকে তার শুরুর সময়ে পড়া।

২. শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব (মতামত): জমহুর ইমামগণের মতে, বিশেষ কারণে (যেমন—দীর্ঘ সফর, প্রচণ্ড বৃষ্টি, অসুস্থতা) 'জামউ হাকিকী' জায়েজ। অর্থাৎ, মুসাফির ব্যক্তি চাইলে জোহরের ওয়াক্তে আসরসহ পড়তে পারেন (জমা তাকদিম) অথবা আসরের ওয়াক্তে জোহরসহ পড়তে পারেন (জমা তাখির)।

(ঘ) হানাফী মাযহাবের দলিল (أدلة الحنفية):

১. কুরআনের দলিল: আল্লাহ তাআলা প্রতিটি নামাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন: **إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا** অর্থ: "নিশ্চয়ই নামাজ মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ করা হয়েছে।" (সূরা নিসা: ১০৩) এক ওয়াক্তের নামাজ অন্য ওয়াক্তে পড়লে কুরআনের এই আয়াতের খেলাফ হয়। তাই হজ্জের বিশেষ বিধান ছাড়া অন্য সময় ওয়াক্ত পরিবর্তন করা যাবে না।

২. হাদীসের দলিল: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)—যিনি সফর ও হযরে সর্বদা রাসূল (সা.)-এর সাথে থাকতেন—বলেন: **مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ...** অর্থ: "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কখনো নির্ধারিত ওয়াক্ত ছাড়া অন্য সময়ে নামাজ পড়তে দেখিনি, কেবল দুটি নামাজ ছাড়া: তিনি মুজদালিফায় মাগরিব ও এশাকে একত্র করেছিলেন..." (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) সফরে জোহরকে দেরি করতেন এবং আসরকে এগিয়ে আনতেন; মাগরিবকে দেরি করতেন এবং এশাকে এগিয়ে আনতেন। এটি স্পষ্টত **'জামউ সুরী'**-এর প্রমাণ।

(ঙ) জমহুরের দলিল ও হানাফীদের জবাব: অন্যান্য মাযহাব মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণিত তাবুক যুদ্ধের হাদীস পেশ করেন, যেখানে রাসূল (সা.) দুই নামাজ একত্র করেছেন। **হানাফীগণের জবাব:** হানাফীগণ বলেন, যে হাদীসগুলোতে 'একত্র করা'র কথা এসেছে, সেখানে 'জামউ সুরী' বা বাহ্যিক একত্রীকরণের কথা বলা হয়েছে। কারণ, একাধিক বর্ণনায় স্পষ্ট আছে যে, রাসূল (সা.) সফরকালে প্রথম নামাজকে তার ওয়াক্তের শেষে এবং দ্বিতীয়টিকে তার ওয়াক্তের শুরুতে পড়তেন। এতে দুই নামাজ কাছাকাছি সময়ে হলেও নিজ নিজ ওয়াক্তেই আদায় হতো। এটিই কুরআনের আয়াতের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য বিধান করে।

(চ) আরাফা ও মুজদালিফার বিধান: হানাফী মাযহাবসহ সকলের ঐকমত্যে হজ্জের সময়: **১. আরাফার ময়দানে:** ৯ জিলহজ্জ জোহরের ওয়াক্তে জোহর ও আসর একত্রে (জমা তাকদিম) পড়া ওয়াজিব। **২. মুজদালিফায়:** ৯ জিলহজ্জ দিবাগত রাতে এশার ওয়াক্তে মাগরিব ও এশা একত্রে (জমা তাখির) পড়া ওয়াজিব। এটি খাস বা বিশেষ বিধান, একে সাধারণ সফরের ওপর কিয়াস করা যাবে না।

(ছ) উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, নামাজের ওয়াক্ত রক্ষা করা ফরজ। হানাফী মাযহাবের মতটি অত্যন্ত সতর্কতামূলক এবং কুরআনের আয়াতের সাথে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। সফরে বা ওজরের সময় 'জামউ সুরী'র মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণ করা যায়, কিন্তু ওয়াক্ত পরিবর্তন করে 'জামউ হাকিকী' করা হানাফী মাযহাবে বৈধ নয় (আরাফা ও মুজদালিফা ব্যতীত)। এতে নামাজের গুরুত্ব ও শৃঙ্খলার প্রতি সর্বাধিক লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন-২১: কবর যিয়ারত করা জায়েজ আছে কি? নবী কারীম (স)-এর রওযা যিয়ারতের বিষয়ে আলেমগণের মাঝে কোনো মতপার্থক্য আছে কি না? দলীলসহ বিস্তারিত লেখ। (هل يجوز زيارة القبور؟ وهل الاختلاف في زيارة روضة النبي (ص) بين العلماء ام لا؟ اكتب مدللا ومفصلا.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): মৃত্যু মানুষের জীবনের এক অবধারিত সত্য। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার কবর জিয়ারত করা জীবিতদের জন্য একটি শিক্ষা ও

মৃতদের জন্য সওয়াব পৌঁছানোর মাধ্যম। ইসলামে কবর জিয়ারতের বিধান এবং বিশেষ করে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রওজা মোবারক জিয়ারতের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি ও আলেমগণের মতামত জানা আবশ্যক।

(খ) কবর জিয়ারতের বিধান (حكم زيارة القبور): কবর জিয়ারত সম্পর্কে ইসলামের বিধান পুরুষ ও নারীদের জন্য কিছুটা ভিন্ন।

১. পুরুষদের জন্য: পুরুষদের জন্য কবর জিয়ারত করা জমহুর আলেমদের মতে **মুস্তাহাব** (পছন্দনীয়)। এটি আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করার সুযোগ সৃষ্টি করে। ইসলামের শুরুর দিকে কবর জিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল, পরে তা বৈধ করা হয়। **দলিল:** রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: **كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، أَلَا فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ** অর্থ: "আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো। কারণ তা অন্তরকে বিগলিত করে, চোখে পানি আনে এবং আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" (সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদ)

২. নারীদের জন্য: হানাফী মাযহাব মতে, যুবতী নারীদের জন্য কবর জিয়ারত করা **মাকরুহে তাহরীমি**। কারণ নারীরা সাধারণত ধৈর্যহারা হয়ে কান্নাকাটি করে এবং পর্দাহীনতার আশঙ্কা থাকে। **দলিল:** হাদীস শরীফে এসেছে: **لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ** অর্থ: "আল্লাহ লানত বর্ষণ করেন সেই সব নারীর ওপর যারা বেশি বেশি কবর জিয়ারত করে।" (সুনানে তিরমিযী) তবে বৃদ্ধা নারীরা যদি পর্দা রক্ষা করে এবং কান্নাকাটি না করে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যায়, তবে কোনো কোনো ফকীহ তা জায়েজ বলেছেন।

(গ) নবী কারীম (সা.)-এর রওজা জিয়ারতের বিধান (زيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم): রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা মোবারক জিয়ারত করা ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের মহৎ মাধ্যম। মালেকী মাযহাবের কোনো কোনো ফকীহ একে ওয়াজিবের কাছাকাছি বলেছেন। হানাফী মাযহাবসহ জমহুর আলেমদের মতে এটি **সুন্নতে মুয়াক্কাদা** এবং ফজিলতপূর্ণ আমল।

ফজিলত ও দলিল: ১. রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: **مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي** অর্থ: "যে ব্যক্তি আমার কবর জিয়ারত করল, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে গেল।" (দারাকুতনী, বায়হাকী)

২. অন্য হাদীসে এসেছে: **مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي** অর্থ: "যে হজ্জ করল কিন্তু আমার জিয়ারতে এল না, সে আমার সাথে রূঢ় আচরণ করল।"

৩. আরও বর্ণিত আছে: **مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا يَعْمَلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي، كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ** অর্থ: "যে ব্যক্তি কেবল আমার জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই আমার কাছে এল, কিয়ামতের দিন তার সুপারিশকারী হওয়া আমার ওপর হক হয়ে যায়।" (তাবারানী)

(ঘ) রওজা জিয়ারত নিয়ে আলেমগণের মতপার্থক্য (اختلاف العلماء): মূলত রওজা শরীফ জিয়ারত করা সওয়াবের কাজ—এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সকল ইমাম একমত। তবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ও তাঁর অনুসারীদের একটি ভিন্ন মত রয়েছে।

ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মত: তিনি বলেন, শুধুমাত্র কবর বা রওজা জিয়ারতের নিয়তে সফর করা জায়েজ নয়। সফর করতে হবে মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ার নিয়তে, আর সেখানে গেলে আনুষঙ্গিকভাবে রওজা জিয়ারত করবে। তাঁর দলিল হলো হাদীস: **لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ** অর্থ: "তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (সওয়াবের আশায়) সফর করা যাবে না..." (বুখারী)

জমহুর ও হানাফী আলেমগণের জবাব: হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের জমহুর আলেমগণ ইবনে তাইমিয়ার এই মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হলো: ১. উক্ত হাদীসে সাধারণ মসজিদের কথা বলা হয়েছে। নবীজীর রওজা সাধারণ কোনো স্থান নয়। ২. রাসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ। তাঁকে সালাম জানানোর জন্য সফর করা 'তিন মসজিদের হাদীস'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। ৩. সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ দূর-দূরান্ত থেকে কেবল নবীজীর রওজা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনায় আসতেন। যেমন হযরত বেলাল (রা.) সিরিয়া থেকে এসেছিলেন স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে।

আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহ.) ও ইবনে আবিল ইজ্জ হানাফী (রহ.) বলেন, রওজায়ে আকদাসের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। এমনকি যাদের ওপর হজ্জ ফরজ নয়, তাদের জন্যও এই সফর মুস্তাহাব।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, সাধারণ মুসলমানদের জন্য কবর জিয়ারত আখেরাতের স্মারক হিসেবে মুস্তাহাব। আর সায়্যিদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রওজা মোবারক জিয়ারত করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। হানাফী মাযহাব মতে, এটি শাফায়াত লাভের উপায় এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেক আমল। যারা হজ্জে যাবেন, তাদের জন্য মদিনা শরীফে গিয়ে রওজা জিয়ারত করা আদবের অন্তর্ভুক্ত, যেন আল্লাহর হাবীবের সাথে বিচ্ছেদ বা অবজ্ঞা প্রদর্শন না হয়।

প্রশ্ন-২২: উদয়স্থলের ভিন্নতা কাকে বলে? চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য কি না? এ বিষয়ে আলেমগণের মতপার্থক্য সুস্পষ্টরূপে লেখ। (ما هو اختلاف المطالع؟ وهل يعتبر اختلاف المطالع ام لا؟ اكتب مع بيان اختلاف العلماء فيها موضحا.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তে রোজা, ঈদ এবং হজ্জের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতগুলো চান্দ্র মাসের হিসাবের ওপর নির্ভরশীল। আর চান্দ্র মাস শুরু হয় চাঁদ দেখার মাধ্যমে। পৃথিবী গোলাকার হওয়ায় এক দেশে চাঁদ দেখা গেলে অন্য দেশে একই সময়ে চাঁদ দেখা নাও যেতে পারে। একেই ফিকহী পরিভাষায় 'ইখতিলাফে মাতালি' বা উদয়স্থলের ভিন্নতা বলা হয়। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে কি না—এটি একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও বিতর্কিত মাসআলা।

(খ) উদয়স্থলের ভিন্নতা বা 'ইখতিলাফে মাতালি'-এর পরিচয় (تعريف اختلاف المطالع): ১. আভিধানিক অর্থ: 'ইখতিলাফ' (اخْتِلَافٌ) অর্থ ভিন্নতা বা পার্থক্য। আর 'মাতালি' (مَطَالِعُ) শব্দটি 'মাতলা' (مَطْلَعٌ)-এর বহুবচন, যার অর্থ উদয়স্থল বা উদয়ের সময়। সুতরাং 'ইখতিলাফে মাতালি' অর্থ হলো উদয়স্থলের ভিন্নতা। **২. পারিভাষিক অর্থ:** পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে এক স্থানে চাঁদ দেখা যাওয়া এবং অন্য স্থানে একই সময়ে চাঁদ দেখা না যাওয়াকে 'ইখতিলাফে মাতালি' বলা হয়। যেমন—সৌদি আরবে চাঁদ দেখা গেলে বাংলাদেশে সাধারণত পরের দিন দেখা যায়। এই সময়ের পার্থক্যই হলো ইখতিলাফে মাতালি।

(গ) শরীয়তের দৃষ্টিতে ইখতিলাফে মাতালি গ্রহণযোগ্য কি না? (حكم اعتبار اختلاف المطالع): এ বিষয়ে ফিকহবিদ ও মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে দুটি প্রধান মত পাওয়া যায়:

প্রথম মত: উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য (اختلاف المطالع معتبر): এটি ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত এবং হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ ও বর্তমান ওলামায়ে কেরামের গ্রহণীয় মত। **মতভঙ্গি:** প্রতিটি দূরবর্তী অঞ্চলের মানুষ তাদের নিজস্ব চাঁদ দেখা অনুযায়ী আমল করবে। এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের (যদি অনেক দূরে হয়) মানুষের জন্য ধর্তব্য হবে না। **দলিল: ১. হাদীসে কুরাইব (রা.):** সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, কুরাইব (রা.) শাম (সিরিয়া) থেকে মদিনায় এলেন। তিনি জানালেন যে, শামে শুক্রবার চাঁদ দেখা গেছে এবং মুয়াবিয়া (রা.) রোজা রেখেছেন। কিন্তু মদিনায় ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, "আমরা চাঁদ দেখেছি শনিবার রাতে। সুতরাং আমরা রোজা রাখতে থাকব যতক্ষণ না ৩০ দিন পূর্ণ হয় অথবা চাঁদ দেখি।" কুরাইব জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি মুয়াবিয়া (রা.)-এর দেখা ও তাঁর রোজাকে যথেষ্ট মনে করেন না?" ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন: **لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** অর্থ: "না, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে এমনই নির্দেশ দিয়েছেন।" (সহীহ মুসলিম) এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, শামের চাঁদ দেখা মদিনার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ দুই অঞ্চলের উদয়স্থল ভিন্ন।

২. **কিয়াস:** নামাজের ওয়াক্ত যেমন সূর্য ঢলে পড়ার ওপর নির্ভরশীল এবং তা এলাকাভেদে ভিন্ন হয়, তদ্রূপ রোজার শুরু ও শেষ চাঁদের উদয়ের ওপর নির্ভরশীল এবং তা এলাকাভেদে ভিন্ন হওয়াই যৌক্তিক।

দ্বিতীয় মত: উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয় (اختلاف المطالع غير معتبر): এটি হানাফী মাযহাবের 'জাহিরুর রেওয়ায়েত' (মূল মত) এবং মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের জমহুর ফকীহদের মত। **মতভঙ্গি:** বিশ্বের যেকোনো এক প্রান্তে যদি নির্ভরযোগ্যভাবে চাঁদ দেখা যায় এবং তা প্রমাণিত হয়, তবে বিশ্বের সকল মুসলমানের ওপর রোজা রাখা বা ঈদ করা ওয়াজিব হবে। দূরত্বের কারণে হুকুমের কোনো পার্থক্য হবে না। **দলিল: ১.** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাধারণ নির্দেশ: **صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ** অর্থ: "তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোজা ভাঙ্গো (ঈদ করো)।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) এখানে

'তোমরা' শব্দটি উম্মতের সবার জন্য আম বা ব্যাপক। তাই কেউ একজন দেখলেই তা সবার জন্য দেখা বলে গণ্য হবে।

(ঘ) হানাফী মাযহাবের অবস্থান ও ফতোয়া (موقف الحنفية والفتوى): হানাফী মাযহাবে তাত্ত্বিকভাবে দ্বিতীয় মতটি (উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রহণযোগ্য) শক্তিশালী হলেও, প্রয়োগিক ক্ষেত্রে ও ফতোয়ার জন্য প্রথম মতটি (উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য) গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) বলেন, যদি দূরত্ব কম হয় তবে এক এলাকার দেখা অন্য এলাকার জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু যদি দূরত্ব অনেক বেশি হয় (যেমন—পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত), তবে উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ: **لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ** অর্থ: "প্রত্যেক এলাকাবাসীর জন্য তাদের নিজস্ব দর্শন প্রযোজ্য।"

বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে অনেকে 'বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোজা ও ঈদ' পালনের কথা বলেন। কিন্তু ভৌগোলিক বাস্তবতায় রাত-দিনের পার্থক্য থাকায় তা পালন করা অসম্ভব (যেমন—যখন আমেরিকায় দিন, তখন জাপানে রাত)। তাই স্থানীয় চাঁদ দেখার ভিত্তিতে আমল করাই নিরাপদ এবং ফিতনামুক্ত।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): চাঁদ দেখা নিয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যে বিতর্ক দেখা যায়, তা মূলত ফিকহী ইজতিহাদের ভিন্নতা। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে বা সামাজিকভাবে বিশৃঙ্খলা রোধে স্থানীয় বিচারক বা চাঁদ দেখা কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে চলাই শরীয়তের নির্দেশ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইখতিলাফে মাতালি গ্রহণযোগ্য, অর্থাৎ সৌদি আরবের চাঁদ দেখার সংবাদে বাংলাদেশে ঈদ হয় না, বরং স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখার ওপরই আমল করা হয়। এটি হাদীসে কুরাইব দ্বারা শক্তিশালীভাবে প্রমাণিত।

প্রশ্ন-২৩: 'কিয়ামে রমাদান' বা তারাবীহের নামাজ কত রাকাত? এ মাসয়ালায় চার মাযহাবের ইমামগণের মাঝে কোনো মতপার্থক্য আছে কি? এ মাসয়ালায় আমাদের (বর্তমান) যুগের আহলে হাদীসগণ কী বলে থাকেন? বিস্তারিত লেখ। (كم عدد ركعات قيام رمضان او التراويح؟ هل الاختلاف بين الائمة الاربعة في هذه المسئلة؟ وما قال اهل الحديث في زماننا بهذه المسئلة؟ اكتب مفصلا.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): রমজান মাসে এশার নামাজের পর বিতরের আগে যে বিশেষ সুন্নাত নামাজ আদায় করা হয়, তাকে 'তারাবীহ' বা 'কিয়ামে রমাদান' বলা হয়। এটি সুন্নতে মুয়াক্কাদা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ** অর্থ: "যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় রমজানে কিয়াম (তারাবীহ) আদায় করবে, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (সহীহ বুখারী) তারাবীহের রাকাত সংখ্যা নিয়ে বর্তমানে সমাজে কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের চার মাযহাবের ঐকমত্য এবং সাহাবীগণের ইজমা অনুযায়ী তারাবীহ ২০ রাকাত। কিন্তু কেউ কেউ ৮ রাকাতের দাবি করেন।

(খ) তারাবীহের রাকাত সংখ্যা: চার ইমামের মতামত (عدد الركعات عند الأئمة الأربعة): তারাবীহের নামাজের রাকাত সংখ্যার বিষয়ে চার মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে মৌলিক কোনো মতপার্থক্য নেই যে, এটি ২০ রাকাত বা তার চেয়ে বেশি। ৮ রাকাতের পক্ষে কোনো ইমাম মত দেননি।

১. হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব: ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে তারাবীহের নামাজ **২০ রাকাত**। এটিই সুন্নাহ এবং সাহাবীগণের ইজমা বা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন: **وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً** অর্থ: "অধিকাংশ আহলে ইলমের আমল হযরত উমর, আলী ও অন্যান্য সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত ২০ রাকাতের ওপর।" (সুনানে তিরমিযী)

২. মালেকী মাযহাব: ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে তারাবীহ **৩৬ রাকাত** (মতান্তরে ২০ রাকাত)। মদিনাবাসীরা ২০ রাকাত তারাবীহ এবং প্রতি চার রাকাত পর বিশ্রামের সময় অতিরিক্ত ৪ রাকাত নফল পড়তেন, এভাবে ৩৬ রাকাত হতো। তবে তিনিও ২০ রাকাতের কমে পড়ার কথা বলেননি।

(গ) ২০ রাকাতের দলিলসমূহ (أدلة العشرين ركعة):

১. সাহাবীগণের ইজমা বা ঐকমত্য: হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি সাহাবীগণকে হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.)-এর পেছনে জামাতে তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দেন এবং তাঁরা ২০ রাকাত পড়তেন। হাদীস: **أَنَّ عُمَرَ بْنَ**

الْخَطَّابِ أَمَرَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى وَعِشْرِينَ رَكْعَةًঅর্থ: "নিশ্চয়ই উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) উবাই ইবনে কাব ও তামিম দায়ী (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা লোকদের নিয়ে ২১ রাকাত (২০ রাকাত তারাবীহ + ১ রাকাত বিতর) নামাজ পড়েন।" (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, বায়হাকী)

ইমাম বায়হাকী (রহ.) সহীহ সনদে বর্ণনা করেন: **كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً**অর্থ: "তাঁরা (সাহাবীগণ) উমর (রা.)-এর যুগে রমজান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তেন।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ** অর্থ: "তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো।" উমর (রা.)-এর এই সিদ্ধান্তের ওপর কোনো সাহাবী আপত্তি করেননি, তাই এটি 'ইজমায়ে সুকুতি' বা সর্বসম্মত ইজমা।

(ঘ) বর্তমান যুগের আহলে হাদীসগণের মতামত ও তার পর্যালোচনা (قول أهل الحديث ومناقشته): বর্তমান যুগের আহলে হাদীস বা গায়ের মুকাল্লিদগণ দাবি করেন যে, তারাবীহের নামাজ ৮ রাকাত। তাঁদের প্রধান দলিল হলো হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি হাদীস।

তাঁদের দলিল: হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রমজানে রাসূল (সা.)-এর নামাজ কেমন ছিল? তিনি বললেন: **مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً**অর্থ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) রমজানে এবং রমজানের বাইরে ১১ রাকাতের বেশি পড়তেন না (৮ রাকাত + ৩ রাকাত বিতর)।" (সহীহ বুখারী)

পর্যালোচনা ও জবাব: ১. তাহাজ্জুদ ও তারাবীহের পার্থক্য: হযরত আয়েশা (রা.)-এর এই হাদীসটি 'তাহাজ্জুদ' সম্পর্কে, তারাবীহ সম্পর্কে নয়। কারণ তিনি বলেছেন "রমজানে ও রমজানের বাইরে"। তারাবীহ তো রমজানের বাইরে পড়া হয় না। কিন্তু তাহাজ্জুদ সারা বছর পড়া হয়। ২. **হাদীসের সমন্বয়:** রাসূল (সা.) ২০ রাকাত তারাবীহ পড়েছেন বলে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস (যদিও সনদে দুর্বলতা আছে) এবং সাহাবীদের ২০ রাকাতের আমল প্রমাণ করে যে, আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ৩. **উম্মাহর**

আমল: মক্কা ও মদিনায় ১৪০০ বছর ধরে ২০ রাকাত তারাবীহ চালু আছে। সেখানে কেউ কখনো ৮ রাকাত পড়েননি।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): তারাবীহের নামাজ ২০ রাকাত—এটিই সুন্নাহ সম্মত এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। চার মাযহাবের কোনো ইমামই ৮ রাকাতের পক্ষে মত দেননি। ৮ রাকাতের মতবাদটি মূলত তাহাজ্জুদ ও তারাবীহকে গুলিয়ে ফেলার ফল। রমজান মাসে বেশি বেশি ইবাদত করাই মুমিনের লক্ষ্য হওয়া উচিত, তাই অলসতা করে ২০ রাকাতের সুন্নাতকে বর্জন করা উচিত নয়। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন।

প্রশ্ন-২৪: অন্যের পক্ষ হতে হজ্জ পালন করা জায়েজ কি না? হানাফীগণের মতে, অন্যের পক্ষ হতে হজ্জ পালনের শর্তাবলি লেখ। (هل يجوز الحج عن الغير ام لا؟ اكتب شروط الحج عن الغير عند الحنفية.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): হজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। এটি একটি দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত। যার সামর্থ্য আছে তার ওপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরজ। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি হজ্জ ফরজ হওয়ার পর অসুস্থতা বা মৃত্যুর কারণে নিজে হজ্জ করতে না পারেন, তবে তাঁর পক্ষ থেকে অন্য কাউকে দিয়ে হজ্জ করানোকে 'হজ্জে বদল' বা বদলি হজ্জ বলা হয়। ইসলামী শরীয়তে এটি জায়েজ এবং এর দ্বারা মূল ব্যক্তির ফরজ আদায় হয়ে যায়।

(খ) অন্যের পক্ষ হতে হজ্জ করার বৈধতা (مشروعية الحج عن الغير): কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বদলি হজ্জ সম্পূর্ণ জায়েজ। **দলিল-১:** সহীহ বুখারীতে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, খাসআম গোত্রের এক নারী রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন: **يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ** অর্থ: "হে আল্লাহর রাসূল! আমার বৃদ্ধ পিতার ওপর আল্লাহর ফরজ হজ্জ এমন অবস্থায় এসেছে যে, তিনি বাহনের ওপর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন না। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? রাসূল (সা.) বললেন: হ্যাঁ।"

দলিল-২: অন্য হাদীসে এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-কে বললেন, আমার মা হজ্জের মান্নত করেছিলেন কিন্তু মারা গেছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করব? রাসূল (সা.) বললেন: **أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أُكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ**

فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ অর্থ: "তুমি কি মনে কর, যদি তোমার মায়ের ওপর ঋণ থাকত তবে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না? আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করো, কেননা আল্লাহ পাওনা পাওয়ার অধিক হকদার।" (সহীহ বুখারী)

(গ) হানাফী মাযহাব মতে বদলি হজ্জের শর্তাবলি (شروط الحج عن الغير عند الحنفية): হানাফী মাযহাবে বদলি হজ্জ শুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রায় ২০টি শর্ত রয়েছে। এগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) যার পক্ষ থেকে হজ্জ করা হচ্ছে (আমির), (২) যে হজ্জ করছে (মামুর), এবং (৩) হজ্জের কার্যক্রম সংক্রান্ত শর্ত। প্রধান শর্তগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. যার পক্ষ থেকে হজ্জ করা হচ্ছে (প্রেরক/আমির)-এর শর্তাবলি:

- **হজ্জ ফরজ হওয়া:** প্রেরকের ওপর হজ্জ ফরজ থাকতে হবে। নফল হজ্জের জন্য অক্ষমতা শর্ত নয়।
- **অক্ষমতা:** প্রেরক নিজে হজ্জ করতে শারীরিকভাবে অক্ষম হতে হবে। যেমন—অন্ধ, পঙ্গু, অথবা এমন অসুস্থ যা ভালো হওয়ার আশা নেই। যদি পরে সুস্থ হয়ে যায়, তবে বদলি হজ্জ বাতিল হবে এবং নিজেকে আবার হজ্জ করতে হবে।
- **মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষম থাকা:** এই অক্ষমতা মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে হবে।
- **আদেশ বা ওসিয়ত:** মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করতে হলে তার ওসিয়ত থাকা জরুরি (যদি ওয়ারিশরা নিজ থেকে করে তবে জায়েজ হবে, কিন্তু ওসিয়ত থাকলে সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে করানো ওয়াজিব)।

২. যে হজ্জ করছে (প্রতিনিধি/মামুর)-এর শর্তাবলি:

- **মুসলিম ও বিবেকবান হওয়া:** কাফের বা পাগলের দ্বারা হজ্জ হবে না।
- **মুমায়্যিজ হওয়া:** ভালো-মন্দ বোঝার বয়স হতে হবে।
- **হজ্জের বিধান জানা:** হজ্জের নিয়মকানুন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

- **ইহরাম বাঁধার সময় নিয়ত করা:** ইহরাম বাঁধার সময় স্পষ্টভাবে বলতে হবে যে, "আমি অমুকের পক্ষ থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধছি।" উচ্চারণ: لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ(লাব্বাইকা আন ফুলান - অমুকের পক্ষ থেকে হাজির)।
- **নিজের হজ্জ আদায় করা:** প্রতিনিধি নিজের ফরজ হজ্জ আগেই আদায় করে থাকা উত্তম (শাফেয়ী মতে শর্ত, হানাফী মতে উত্তম, না করা থাকলেও বদলি হজ্জ আদায় হবে কিন্তু মাকরুহ হবে)।

৩. অর্থ ও খরচের শর্তাবলি:

- **খরচ প্রেরকের হওয়া:** হজ্জের সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ খরচ প্রেরকের সম্পদ থেকে হতে হবে।
- **বিনিময় না নেওয়া:** হজ্জের বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক নেওয়া যাবে না। কেবল খরচ নেওয়া যাবে। হজ্জ বিক্রি করা হারাম।
- **সওয়ারি হয়ে যাওয়া:** প্রতিনিধি অধিকাংশ পথ বাহনে চড়ে যাবেন। পায়ে হেঁটে গেলে বদলি হজ্জ আদায় হবে না (কারণ এতে প্রেরকের টাকার ব্যবহার কমে যায়)।
- **একই স্থান থেকে যাত্রা:** প্রেরকের ওপর যেখান থেকে হজ্জ ফরজ হয়েছিল (তার নিজ বাসভবন), প্রতিনিধিকে সেখান থেকেই যাত্রা করতে হবে। তবে ওয়ারিশরা যদি নিজ টাকা দিয়ে করায়, তবে যেকোনো স্থান থেকে (যেমন মক্কা থেকে) করালে নফল হজ্জ হিসেবে আদায় হবে।

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): বদলি হজ্জ মৃত বা অক্ষম ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ ছাড় ও রহমত। এর মাধ্যমে অক্ষম ব্যক্তি হজ্জের ফরজ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পান। তবে হানাফী মাযহাবের এই সূক্ষ্ম শর্তগুলো মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি, নতুবা টাকা খরচ হবে কিন্তু মূল উদ্দেশ্য (ফরজ আদায়) সফল হবে না। বিশেষ করে নিয়ত এবং খরচের বিষয়টি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পালন করতে হবে।

প্রশ্ন-২৫: কার ওপর হজ্জ পালন করা ওয়াজিব? কোনো নারীর জন্য স্বামী অথবা মাহরাম ব্যতীত হজ্জযাত্রা করা জায়েজ আছে কি? ব্যাখ্যা কর। (على من يجب الحج؟ هل يجوز خروج المرأة للحج بدون الزوج او المحرم؟ وضح.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): হজ্জ ইসলামের পাঁচটি রোকনের একটি। আল্লাহ তাআলা সামর্থ্যবানদের ওপর বায়তুল্লাহর হজ্জ ফরজ করেছেন। তবে এই ফরজ হওয়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে। বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে হজ্জ আদায়ের জন্য সাধারণ শর্তের পাশাপাশি 'মাহরাম' সাথে থাকা একটি অতিরিক্ত ও অপরিহার্য শর্ত। বর্তমান যুগে নারীদের একাকী হজ্জে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

(খ) হজ্জ কার ওপর ফরজ বা ওয়াজিব? (على من يجب الحج؟): হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। যার মধ্যে এই গুণগুলো বিদ্যমান, তার ওপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরজ। আল্লাহ বলেন: **وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** অর্থ: "মানুষের মধ্যে যারা সেখানে (বায়তুল্লাহ) পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, তাদের ওপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ করা ফরজ।" (সূরা আলে ইমরান: ৯৭)

শর্তাবলি: ১. ইসলাম: মুসলিম হওয়া। অমুসলিমদের ওপর হজ্জ ফরজ নয়। ২. **বুলুগ বা বয়ঃপ্রাপ্তি:** প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। নাবালেগের হজ্জ নফল হিসেবে গণ্য হবে, বড় হলে আবার ফরজ হজ্জ করতে হবে। ৩. **আকল বা সুস্থ মস্তিষ্ক:** পাগল বা মজনুনের ওপর হজ্জ ফরজ নয়। ৪. **হুররিয়াত বা স্বাধীনতা:** দাস-দাসীর ওপর হজ্জ ফরজ নয়। ৫. **ইস্তাতায়াত বা সামর্থ্য:** এটি দুই প্রকার: * **আর্থিক সামর্থ্য:** যাতায়াত খরচ এবং হজ্জকালীন সময়ের ভরণপোষণের খরচ থাকা। এছাড়া ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের খরচ রেখে যাওয়া। * **শারীরিক সামর্থ্য:** সুস্থ হওয়া এবং পথ নিরাপদ হওয়া।

(গ) মাহরাম ছাড়া নারীর হজ্জযাত্রা (خروج المرأة للحج بدون محرم): নারীদের হজ্জ আদায়ের জন্য উপরোক্ত শর্তগুলোর সাথে অতিরিক্ত একটি শর্ত হলো—স্বামী অথবা বিশ্বস্ত 'মাহরাম' পুরুষ সাথে থাকা। মাহরাম হলো এমন পুরুষ যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া চিরতরে হারাম (যেমন—বাবা, ভাই, ছেলে, মামা, চাচা)।

১. হানাফী মাযহাবের বিধান: হানাফী মাযহাব অনুযায়ী, কোনো নারী যদি 'সফর' পরিমাণ দূরত্ব (৪৮ মাইল বা ৩ দিনের পথ) অতিক্রম করে হজ্জে যান, তবে মাহরাম বা স্বামী সাথে থাকা **ওয়াজিব**। মাহরাম ছাড়া হজ্জে যাওয়া তার জন্য নাজায়েজ ও হারাম। এমনকি তার হজ্জ ফরজ হলেও মাহরাম না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদি সারা জীবন মাহরাম না পান, তবে মৃত্যুর আগে বদলি হজ্জের ওসিয়ত করে যেতে হবে।

দলিল: রাসূলুল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে ইরশাদ করেছেন: **لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ** অর্থ: "আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোনো নারীর জন্য বৈধ নয় যে, সে মাহরাম ছাড়া একদিন ও এক রাতের (অন্য বর্ণনায় তিন দিনের) পথ সফর করবে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

অন্য হাদীসে ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী হজ্জের জন্য বের হয়েছে আর আমার নাম অমুক যুদ্ধে লেখা হয়েছে।" রাসূল (সা.) বললেন: **انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ** অর্থ: "যাও, তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করো।" (সহীহ বুখারী) এই হাদীস প্রমাণ করে যে, জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছেড়েও স্ত্রীর সাথে মাহরাম হিসেবে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২. শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের বিধান: ইমাম শাফেয়ী ও মালেকী (রহ.)-এর মতে, যদি হজ্জটি 'ফরজ হজ্জ' হয় এবং রাস্তা নিরাপদ থাকে, তাহলে মাহরাম ছাড়াও বিশ্বস্ত নারীদলের (রিফকাহ আমিনা) সাথে হজ্জে যাওয়া জায়েজ। তবে নফল হজ্জের ক্ষেত্রে তারাও মাহরাম শর্ত মনে করেন। তাঁদের যুক্তি হলো, হাদীসের নিষেধাজ্ঞা অনিরাপদ সফরের জন্য। বর্তমানে রাস্তা নিরাপদ হলে নারীদলই মাহরামের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

৩. সিদ্ধান্ত ও প্রাধান্য: হানাফী মাযহাবের মতটিই হাদীসের অধিক নিকটবর্তী এবং সতর্কতামূলক। রাসূল (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞাটি সাধারণ (আম), এতে নিরাপদ বা অনিরাপদ শর্ত যুক্ত করা হয়নি। তাছাড়া নারীর নিরাপত্তা ও ইজ্জত রক্ষার জন্য মাহরামের বিকল্প নেই। তাই সৌদি সরকার বর্তমানে ৪৫ বছরের কম বয়সী নারীদের জন্য মাহরাম বাধ্যতামূলক করেছে, যা হানাফী ফিকহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): হজ্জ একটি কঠিন ইবাদত। সফরে নারীদের অনেক ধরণের বিপদ ও প্রয়োজনের সম্মুখিন হতে হয়, যা স্বামী বা মাহরাম ছাড়া সামাল দেওয়া কঠিন। তাই শরীয়ত নারীদের সম্মানের স্বার্থেই মাহরামের শর্তারোপ করেছে। হানাফী মাযহাব মতে, মাহরাম ছাড়া হজ্জে গেলে হজ্জ আদায় হয়ে যাবে (ফর্জ ساقط হবে), কিন্তু গুনাহগার হতে হবে। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে সঠিক পদ্ধতিতে হজ্জ পালন করাই মুমিনের দায়িত্ব।